

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics



DOSSIER TYPE D'APPEL D'OFFRES **ACCORD-CADRE**

pour

LES MARCHES DE FOURNITURES

VP Juin 2025

Préface

Ce Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) pour la passation d'Accord-Cadre de marchés de Fourniture est élaboré conformément aux dispositions de la **loi n°2021-024 du 29 décembre 2021, abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010, et ses textes d'application portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie** à la date de cette édition, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvé, son utilisation par les autorités contractantes devient obligatoire (**Art 13.3 de la loi n°2021-024**).

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est la loi des parties lors de la procédure de passation et d'exécution des marchés ; par conséquent il ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Ce dossier doit être utilisé dans le cadre d'Accords-Cadres pour l'acquisition des fournitures, conclu entre une autorité contractante ou plusieurs autorités contractantes et plusieurs opérateurs.

Ce dossier est conçu pour l'Accord-Cadre, après un appel d'offres ouvert, national ou international, sans pré qualification, pour une durée ne dépassant pas trois (03) ans.

Si l'appel d'offres est précédé d'une pré-qualification, il suffit de :

- Remplacer l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) par une lettre de transmission du DAO aux candidats pré qualifiés ;
- Ne prévoir dans la section III que les critères de qualification qui auraient pu changer entre la date de pré-qualification et la date de soumission des offres.

Les DAO doivent toujours être rédigés en respectant le principe de neutralité absolue pour garantir l'équité entre les candidats et permettre la plus grande transparence possible de la procédure. Les besoins de l'Autorité contractante doivent être définis avec la plus grande précision sans restriction de la concurrence et ce avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante ou ceux auxquels elle peut faire appel. Les critères d'évaluation et de qualification doivent toujours être définis en rapport avec l'objet du marché afin de garantir la réalisation efficace des prestations dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions du DAO s'appliquent aux conditions particulières des prestations visées. Les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés au Sommaire sont normalement nécessaires à la passation de marché. Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités d'un marché donné.
- (b) Cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela (le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO - Section II), le Cahier des Clauses Administratives Particulières du Marché (CCAP - Section VI), et les spécifications techniques, calendrier de livraison, inspections et essais (Section IV).
- (c) Certaines parties du DAO (Les Instructions aux Candidats et le Cahier des Clauses administratives générales) ne doivent pas être modifiées. S'il s'avère nécessaire de changer certaines dispositions de ces sections (figées), ceci se fera à travers la section relative aux données particulières qui leur sont associées.

- (d) L'Autorité contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italique et entre crochets qui sont destinées à l'aider à rédiger le DAO. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux candidats. Comme exception à cette règle, les notes en italiques dans les modèles doivent être maintenues car elles sont destinées aux candidats et non au rédacteur du DAO.
- (e) L'Autorité contractante préparera l'AAO, le RPAO, le CCAP, et la Section IV, et ce avant d'émettre le Dossier d'appel d'offres.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser le DAO indiqué par la convention de financement ou à défaut adapter ce DAO pour tenir compte des dispositions de ladite convention.

Dossier d'Appel d'Offres d'Accord(s)-Cadre(s) pour l'acquisition de fournitures

Sommaire

Ce dossier type d'appel d'offres pour l'acquisition de fournitures est composé de huit sections dont certaines comportent les règles du jeu durant la phase de compétition (procédures d'appel d'offres) et d'autres forment le modèle de contrat qui sera signé par l'attributaire. Une brève description de ces sections figure ci-après.

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE DE L'APPEL D'OFFRES

Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)

Cette section contient un modèle d'avis d'appel d'offres ; celui-ci doit être utilisé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenir les informations nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la décision de participer (examiner et/ou acquérir) à l'Appel d'Offres.

Section I. Instructions aux candidats (IC)

Cette section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions ; elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres reçues durant le processus de Passation Primaire de marchés et un aperçu du processus de la Procédure Secondaire pour l'attribution de marché(s) subséquente(s); **la formulation des clauses figurant dans cette section ne doit pas être modifiées.**

Section II. Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)

Cette section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, destinées à compléter, préciser ou exceptionnellement modifier les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats. **Bien noter que les données du RPAO priment sur celles des IC.**

Section III. Formulaires de soumission

Cette Section contient les cadres et formulaires à utiliser par les candidats pour présenter leurs offres : (i) la lettre de soumission de l'offre, (ii) les bordereaux de prix, (iii) la garantie de soumission, (iv) l'autorisation du fabricant, etc.

DEUXIÈME PARTIE - CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES FOURNITURES

Section IV. Bordereau des quantités, Encadrement de la qualité (normes, spécifications techniques), Calendrier de livraisons, Inspections et Essais.

Cette section décrit les Fournitures et Services connexes devant être Fournis. Elle comprend :

- la liste des Fournitures ;
- L'encadrement de la qualité (nomes le cas échéant, spécifications techniques, etc ;
- les services connexes, le cas échéant ;
- le calendrier de livraison et d'achèvement ;
- les Inspections et Essais relatifs à ces fournitures.

TROISIÈME PARTIE- MODELE DE MARCHÉ

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.**

Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché ; les clauses de cette section complètent, précisent ou exceptionnellement modifient la Section V, Cahier des clauses administratives générales ; **Bien noter que les données du CCAP priment sur celles du CCAG.**

Section VII. Formulaire du Marché

Cette section contient le modèle d'Acte d'Engagement qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections ou modifications de l'offre acceptées en rapport avec les modifications permises par les Instructions aux candidats, le cahier des Clauses administratives générales et le cahier des Clauses administratives particulières.

Les formulaires de **garantie de bonne exécution et de garantie de remboursement d'avance**, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Candidat retenu après l'attribution du Marché (l'Attributaire).

LE DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES

RE PUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité Contractante :

[Insérer le nom de l'Autorité contractante]

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

OUVERT/RESTREINT

[Supprimer la mention inutile]

NATIONAL/INTERNATIONAL

[Supprimer la mention inutile]

Accord(s)-Cadre(s) pour l'acquisition de fournitures et des services connexes

Appel d'Offres No:

[Insérer le numéro de l'AO]

Source de financement :

*[Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée, s'il s'agit de
fond propres]*

*[Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord, s'il s'agit
d'un accord de financement]*

Emis le : *[Insérer la date]*

MODELE

D'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Section 0. Avis d'Appel d'Offres (AAO)

.....
[Insérer : Nom de l'Autorité contractante]

AAO N° :

[Insérer : Identification de l'AAO]

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans *[Insérer le nom du support de la publication]* du *[insérer la date]*.
2. Le(a) *[insérer le nom de l'Autorité contractante]* a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget des fonds, afin de financer *[insérer le nom du projet ou du programme]*, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l'Accord(s)-Cadre(s) pour la fourniture de *[insérer le nom / objet du Marché et le cas échéant, le nombre et les noms des lots]*. Les produits seront fournis à *[indiquer le lieu exact où se situe le site]* dans un délai ne dépassant pas *[indiquer un délai largement suffisant en jours, semaines ou mois]* durant une période de *[Préciser, ne peut excéder 03 ans]*. Le *[insérer le nom de l'Autorité contractante ou les autorités contractantes]* conduit la Passation Primaire des Marchés en vue de conclure des Accords-Cadres.
3. Le(a) *[insérer le nom de l'Autorité contractante]* sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats (seul ou en groupement) éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir *[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes ; indiquer la liste des lots si l'appel d'offres porte sur plusieurs lots pouvant être attribués séparément ; indiquer également si des variantes pourront être prises en considération]*.
4. Le présent appel d'offres est un Appel d'offres *[insérer « national ouvert » ou « international ouvert » selon le cas]*.
5. L'Accord-cadre / les Accords-Cadres à conclure seront *[choisir l'une des options suivantes : « avec une autorité contractante » ou « avec plusieurs autorités contractantes »]* *[En cas d'une unique autorité contractante, ajouter ce qui suit : « L'Unique autorité contractante autorisé à acheter en vertu de les Accords-Cadres est (insérer le nom de l'autorité contractante)]*. *[En cas de plusieurs autorités contractantes, ajouter ce qui suit : « Une liste des autorités contractantes autorisées à acheter en vertu des Accords-cadres est fournie dans le dossier d'appel d'offres. »]*.
6. L'Accord-cadre à conclure sera à Opérateurs Multiples.
7. La conclusion d'un Accord-Cadre n'imposera pas d'obligation à l'autorité contracte/les autorités contractantes de contracter avec les opérateurs pour l'acquisition des fournitures demandées dans l'accord-cadre. La conclusion de l'Accord-Cadre ne garantit pas qu'un fournisseur qui a obtenu un accord-cadre sera attributaire de marché.

8. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.
 9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de */Insérer le nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne responsable/* et prendre connaissance des documents d'Appel D'offres à l'adresse mentionnée ci-après */Spécifier l'adresse/* de */Insérer les heures d'ouverture et de fermeture/*.
 10. Les exigences en matière de qualification sont : */insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)/*. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
 11. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après */spécifier l'adresse/* à compter du */spécifier la date/* contre le paiement non remboursable de ouguiyas */insérer le montant en conformité avec barème de l'ARMP/*. ou sa contre valeur dans une monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera */insérer la forme de paiement/*. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leur frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis.
 12. Le DAO peut être consulté sur le site suivant : */préciser l'adresse électronique du site de libre accès mentionné/*. Le DAO peut être téléchargé de la façon suivante : */préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible/* ou envoyé par voie électronique comme suit : */préciser la procédure de téléchargement et les modalités de paiement le cas échéant et la date à partir de laquelle cela deviendra possible/*.
- N.B : /Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable ou les parties qui ne sont pas applicables/*
13. Les offres devront être rédigées en langue */insérer « Arabe » ou « française »/* et devront être déposées à l'adresse indiquée dans le dossier de l'Accord-Cadre au plus tard le */Insérer la date limite de dépôt des offres/* à */Insérer l'heure limite de dépôt d'offres/*. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis, à l'adresse : */Insérer pays, ville, rue, Immeuble, Etage, numéro de bureau ou de salle, numéro de téléphone/* à */Insérer la date et l'heure/*.
 14. Les offres peuvent être soumises par voie électronique si le DAO le prévoit. Dans ce cas le DAO précisera les modalités pratiques de cette soumission électronique.
- N.B : /Supprimer tout ce paragraphe s'il n'est applicable/*
15. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de */Insérer le nombre de jours qui doit être compris entre 60 et 90 jours calendaires/*, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Signature :

/Nom et prénom de la Personne responsable/

PREMIÈRE PARTIE

Procédure de l'Appel d'Offre

Section I- Instructions aux candidats (IC)

Table des matières

Section I - Instructions aux candidats (IC)	14
A. Généralités	14
1. Objet du Marché	14
2. Origine des fonds	19
3. Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics	19
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	23
5. Qualification des candidats et critères d'origine	25
B. Contenu du Dossier d'appel d'offres	27
6. Sections du Dossier d'appel d'offres	27
7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres	29
8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres	29
C. Préparation des offres	29
9. Frais de soumission	29
10. Langue de l'offre	29
11. Documents constitutifs de l'offre	11
12. Lettre de soumission de l'offre et bordereaux des prix	31
13. Variantes	32
14. Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat	32
15. Documents attestant de la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres	32
16. Documents attestant la disponibilité du service après-vente	33
17. Période de validité des offres	33
18. Forme et signature de l'offre	33
18.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l'offre	33
D. Remise des Offres et Ouverture des plis	33
19. Marquage des offres	33
20. Lieu, date et heure limite de remise des offres	35
21. Offres hors délai	34
22. Retrait, substitution et modification des offres	34
23. Ouverture des plis	35
E. Évaluation et comparaison des offres	37
24. Confidentialité	37
25. Éclaircissements concernant les Offres	38
26. Règles de conformité des offres	38
27. Non-conformités mineures, erreurs et omissions	39
28. Examen de la conformité des offres	39

29. Vérification à posteriori des qualifications du candidat, si le prix a été demandé	39
30. Recours	40
Recours amiable :	40
31. Droit de l'Autorité contractante d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres	40
F. Attribution des Accords-Cadres	41
32. Procédure d'attribution dans le cas d'opérateurs multiples	40
33. Méthode d'attribution d'un marché subséquent dans le cas de plusieurs opérateurs.....	41
34. Garantie de bonne exécution d'un contrat subséquent.....	41
35. Signature de l'Accord-cadre	41
36. Approbation et Notification de l'Accord-cadre.....	41
37. Entrée en vigueur de l'Accord-cadre	42

Section I. - Instructions aux candidats (IC)

A. Généralités

1. Objet du Marché

- 1.1 Al'appui de l'avis d'appel d'offres indiqué dans le **Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)**, dans le cadre d'un appel à Accords-Cadres en tant que Procédure Primaire de Passation de Marché, pouvant conduire des marchés subséquents avec les Soumissionnaires retenus, l'Autorité contractante, mentionnée dans le **RPAO**, publie le présent Dossier d'appel d'offres en vue de l'obtention des Fournitures et Services connexes spécifiés à la Section IV, incluant le Bordereau des quantités, les calendriers de livraison, les Cahiers des Clauses techniques, les inspections et les essais. Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent dans le **RPAO**.
- 1.2 Définitions :
- 1) **Le terme Allotissement** : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques ; financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément seul ou avec d'autres lots ;
 - 2) **Le terme « Autorité contractante »** : dénommée aussi « Acheteur » désigne la personne morale de droit public ordonnateur des fonds et tous ses démembrements. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics.
 - 3) **Le terme « Attributaire »** désigne : le soumissionnaire, dont l'offre a été retenue jusqu'à l'approbation, et la notification du marché.
 - 4) **Le terme « Avis d'Appel d'Offres »** désigne : le document communiqué au public afin de porter à sa connaissance le lancement d'un appel d'offres.
 - 5) **Le terme « Accord-Cadre »** : désigne l'accord entre l'Autorité contractante et les Soumissionnaires retenus) pour établir les termes et les procédures devant régir l'attribution des marchés subséquents en vertu de l'accord ;
 - 6) **Le terme « Accord-Cadre avec plusieurs Autorités Contractantes »** : désigne un Accord-Cadre dans lequel plus d'une Autorité Contractante est autorisée à conclure des marchés subséquents ;
 - 7) **Le terme « Avenant »** signifie : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
 - 8) **Le terme « Candidat »** désigne : la personne morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité

contractante pour participer à une procédure de passation de marchés.

- 9) **Le terme « Commission Disciplinaire »** désigne : l'instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés publics.
- 10) **Le terme « Dossier d'Appel d'Offres »** désigne : le document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'évaluation, l'attribution du marché et son exécution.
- 11) **Le terme « Durée de l'Accord-Cadre »** : désigne la durée d'un Accord-Cadre commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord-Cadre et qui ne peut excéder trois (03) ans tel que spécifié dans le **RPAO** ;
- 12) **Le terme « Ecrit »** signifie : Communiqué sous forme écrite.
- 13) **Le terme « Equipement »** désigne : les machines, appareils, les composants et tous les éléments à fournir en vue de leur incorporation dans les prestations, biens ou ouvrages.
- 14) **Le terme « Garantie de bonne exécution »** désigne : la garantie constituée pour garantir à l'autorité contractante la bonne réalisation du marché, aussi bien, du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution.
- 15) **Le terme « Garantie de l'offre »** désigne : la garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.
- 16) **Le terme « Garantie de remboursement de l'avance de démarrage »** désigne : la garantie constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution du marché.
- 17) **Le terme « Groupement d'entreprises »** désigne : le groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun.
- 18) **Le terme « INCOTERMS »** désigne : un document définissant les termes du commerce international publié par la Chambre du Commerce Internationale (CCI).
- 19) **Le terme « Jour »** désigne : un jour ouvrables (hors jours fériés et weekend) et francs ; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours ouvrables et francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont exprimés

en jours calendaires, correspondant à tous les jours de la semaine.

- 20) **Le terme « Marché public »** signifie : Le contrat écrit, conclu à titre onéreux, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'une des personnes morales publiques soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services.
- 21) **Le terme « Marché de fournitures »** désigne : tout contrat conclu entre une Autorité contractante et un Fournisseur et qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
- 22) **Le terme Marché subséquent** : désigne un marché de fournitures attribué dans le cadre d'Accords-Cadres par le moyen d'un Processus Procédure Secondaire
- 23) **Le terme « Moyen électronique »** signifie : Le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
- 24) **Le terme « Offre »** désigne : L'ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers inclus dans le dossier de soumission.
- 25) **Le terme « Organisme de droit public »** désigne : organisme,
a. créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
b. doté de la personnalité juridique ; et
c. dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.
- 26) **Le terme « Procédure Primaire de Passation de Marché »** : signifie le processus de passation qui résulte en la mise en place d'un (ou des) Accord(s)-Cadre(s) avec Soumissionnaire(s), tel que décrit dans le présent DAO ;
- 27) **Le terme « Procédure Secondaire de Passation de Marché »** : désigne le processus décrit dans l'Accord-Cadre et suivi par l'autorité contractante pour sélectionner un fournisseur, et attribuer un marché subséquent pour l'acquisition des fournitures ;

-
- 28) **Le terme « RPAO »** désigne : Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
 - 29) **Le terme « Sans Objet » dans le RPAO** : doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause des IC correspondante.
 - 30) **Le terme « Soumissionnaire »** désigne : Toute personne morale qui remet une offre en vue de l'attribution d'un marché.
 - 31) **Le terme « Soumission »** signifie : Lettre écrite aux termes de laquelle un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les clauses du DAO.
 - 32) **Le terme « Titulaire »** désigne : la personne morale, attributaire autorisé à signer l'Accord-cadre.

-
- 2. Origine des fonds** 2.1 L'origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l'objet du présent appel d'offres est indiqué dans le **RPAO**.
- 3. Sanctions de la fraude, corruption et autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics** 3.1 L'Autorité contractante exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. La liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec la réglementation nationale établie à cet effet.
- 3.2 Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :
- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
 - b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
 - c) a influé sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
 - d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d'informations confidentielles susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
 - e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
 - f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
 - g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleux préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les

garanties dont bénéficie l'Autorité contractante.

- h) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.

3.3 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés publics auxquelles il a participé;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée ou indéterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) application d'une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction compétente, à l'encontre des décisions de la Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de la procédure de passation de marché.

3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses, d'actes de corruption, d'autres violations mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses, des actes de corruption ou d'autres violations ont été perpétrés, est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

3.5 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché

est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.

3.6 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant définitivement ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention d'un marché public ou au cours de son l'exécution.

3.7 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :

a- « **Corruption** » le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.

b- « **Manœuvres frauduleuses** » le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.

c- « **Manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment sur leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.

d- « **Manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre son enquête.

e- « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement

entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître d’Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

4.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Le candidat est une personne morale ou un groupe de personnes morales qui ont conclu un accord de groupement qui peut être soit conjoint soit solidaire. En cas de groupement, sauf spécification contraire dans le **RPAO**, toutes les parties membres sont solidairement responsables.

4.2 Les candidats doivent s'engager à :

- i) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans la zone où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales telles que spécifiées dans le **RPAO**;
- ii) mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans l'Etude / la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante tel que spécifiées dans le **RPAO**

4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes morales :

- a) qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
- b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle : les personnes morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- c) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et celui de la Sécurité Sociale ;
- d) qui sont consultants ou affiliés aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie du dossier d'appel d'offres ou de consultation ;
- e) qui sont personne morale dans laquelle le Président ou l'un des membres de la Commission de Passation des Marchés, de la sous-commission d'analyse des offres, de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ou de

l'autorité chargée d'approuver le marché public possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;

- f) qui auront été reconnues coupables d'infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de la CD de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe. Ces règles sont également applicables aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
 - g) qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale, dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis dans les conditions prévues par voie réglementaire.
 - h) Qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par le Dossier d'Appel d'Offres ou le Dossier de Consultation.
- 4.4** Si la soumission est au nom d'un groupement, ses membres sont soumis aux paragraphes de **b)** à **h)** ci-dessus et le groupement doit satisfaire aux exigences qui lui sont propres tels que spécifiés dans le **RPAO**.
- 4.5** Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par l'entreprise qui aura été retenue.

5. Qualification des candidats et critères d'origine

5.1 Les exigences des capacités techniques requises doivent être en rapport avec l'objet et les caractéristiques du marché.

5.2 Afin d'établir qu'ils possèdent les qualifications requises pour exécuter le Marché à Accord-Cadre pour toute la période considérée, les Candidats devront fournir les informations et les documents suivants dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section III, sauf disposition contraire figurant dans le **RPAO** :

- a) copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de constitution en société ou du statut légal, du lieu d'enregistrement et du siège de l'entreprise du Candidat ainsi qu'une procuration écrite du signataire habilité ;
- b) document attestant les montants annuels des marchés de fournitures exécutés au cours des années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- c) document attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires, y compris l'étendue et le montant de chacune d'elles, pour les années précédentes dont le nombre est spécifié dans le **RPAO** ;
- d) documents relatifs à la situation financière du Candidat, notamment les états financiers des dernières années dont le nombre est précisés dans le **RPAO** et attestés comme indiqué **au RPAO**. Pour les entreprises enregistrées en Mauritanie, les états financiers doivent être attestés par une entité agréée par l'Ordre National des Experts Comptables. Pour les entreprises étrangères, les états financiers doivent être attestés par une institution agréée dans son pays d'origine ;
- e) autorisation de demander des références, renseignements ou informations auprès des institutions bancaires dont le Candidat est client ;
- f) historique des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des cinq dernières années, auxquels le Candidat est ou a été partie, précisant les parties concernées, le montant objet du litige et la décision ;
- g) Tout autre document précisé **dans le RPAO**.

5.3 Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus réunies en partenariat seront régies par les

dispositions suivantes :

- a) la Soumission inclura toutes les informations requises à la clause 5.2 ci-dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement d'entreprises, exception faite de la clause 5.2 (g) qui constitue une décision du groupement ;
- b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les partenaires (signature de tous les membres ou procuration formelle) ;
- c) Tous les partenaires seront conjointement ou solidairement responsables de l'exécution du Contrat conformément aux dispositions de la clause 4.1 ci-dessus ;
- d) l'un des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé à recevoir les instructions pour et au nom de tous les partenaires du Groupement d'entreprises ; et
- e) l'exécution de la totalité de chaque marché subséquent, sera effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement désigné en qualité de mandataire ;
- f) L'Original de l'Accord de Groupement d'entreprises, conclu par les partenaires, sera déposée en même temps que la soumission.

5.4 Pour être admis à l'attribution de l'Accord Cadre, les Candidats devront satisfaire aux critères de qualification minima suivants :

- (a) avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel au moins égal au montant spécifié **dans le RPAO** durant la période spécifiée **dans le RPAO**.
- (b) avoir réalisé au moins le nombre de marchés dont la nature, l'envergure, la complexité et la période sont spécifiés **dans le RPAO**.
- (c) dans le cas où la formation fait partie des services connexes, proposer un (ou des) formateur(s) ayant des qualifications égales ou supérieures à celles indiquées **dans le RPAO** ;
- (d) autres critères prévus **au RPAO**.

5.5 Les capacités techniques et financières des partenaires d'un Groupement d'entreprises seront additionnées pour établir la conformité du Candidat aux critères minima de qualification énoncés à la clause 5.4(a) et (b) des IC. Toutefois pour qu'un Groupement de fournisseurs soit admis, l'un des partenaires

doit satisfaire au moins aux critères minima tels qu'indiqués **dans le RPAO**. La Soumission d'un Groupement d'entreprises qui ne satisfait pas à ces conditions sera rejetée.

- 5.6 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte pour établir la conformité aux critères de qualification du Candidat. Néanmoins le sous-traitant doit être qualifié pour la partie du marché qu'il va réaliser.
- 5.7 Le terme « pays d'origine » désigne le pays où les fournitures sont extraites, poussent, sont cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d'assemblage de composants importants et intégrés aboutit à l'obtention d'un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants importés.
- 5.8 La nationalité de l'entreprise qui produit, assemble, distribue ou vend les fournitures ne détermine pas leur origine.
- 5.9 **Si le RPAO l'exige**, le Soumissionnaire, qui n'est pas fabricant des biens à fournir, fournira la preuve qu'il est dûment habilité par leur fabricant, à livrer en République Islamique de Mauritanie, les biens indiqués dans son offre.

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6. Sections du Dossier d'appel d'offres

- 6.1** Le Dossier d'appel d'offres comprend les Sections dont la liste figure ci-dessus. Il doit être lu en tenant compte de tout additif éventuel, émis conformément à la clause⁸ des IC.
- 6.2** L'Autorité contractante ne peut être tenue responsable de l'intégralité du DAO et de ses additifs éventuels s'ils n'ont pas été obtenus conformément à la méthode d'acquisition indiquée dans l'Avis d'appel d'offres.
- 6.3** Le Candidat doit examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et prescriptions techniques figurant dans le Dossier d'appel d'offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'appel d'offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. L'Avis d'appel d'offres fait partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres. Le contenu de l'Avis ne doit pas être contredit par les dispositions du DAO.

7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres

- 7.1** Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents du DAO devra contacter l'Autorité contractante par écrit, à l'adresse indiquée **dans le RPAO**. L'Autorité contractante répondra par écrit, à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard le nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres tel qu'indiqué **dans le RPAO**. L'Autorité contractante adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l'auteur) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l'Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres suite aux demandes d'éclaircissements, elle le fera par additif.

8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres

- 8.1** L'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d'appel d'offres en publiant un additif qui sera aussi transmis à tous les candidats qui ont acquis le DAO conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC.
- 8.2** Si la modification a lieu avant dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres, l'AC n'est pas tenue de reporter ladite date. Sinon un report est nécessaire pour donner aux candidats au moins dix jours entre la date de publication de l'additif et la nouvelle date limite de remise des offres.

- 8.3** Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'appel d'offres et ses dispositions priment sur les dispositions initiales du DAO.

C. Préparation des offres

9. Frais de soumission

- 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenue de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.

10. Langue de l'offre

- 10.1 L'offre ainsi que toute correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l'Autorité contractante seront rédigés dans la langue spécifiée **dans le RPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction des passages pertinents dans la langue de l'offre précitée, auquel cas, la traduction fera foi. Tout document présenté dans une langue autre que la langue précitée, et qui n'est pas accompagné d'une traduction, pourra être rejeté par la Sous-commission d'analyse des offres.

11. Documents constitutifs de l'offre

- 11.1 L'offre comprendra les documents suivants :
- a) La lettre de soumission de l'offre ;
 - b) Le document habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;
 - c) Les offres variantes, si leur présentation est autorisée ;
 - d) Les documents attestant que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;
 - e) Une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite, à l'éthique professionnelle et à tout autre acte similaire, et qu'il s'engage à les respecter, en remplissant le modèle de déclaration sur l'éthique fourni à la Section III ;
 - f) Les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC, que les Fournitures et Services connexes sont conformes aux exigences du Dossier d'appel d'offres ;
 - g) Les documents attestant, conformément aux dispositions de la

clause ¹⁸ des IC, que le Candidat possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;

- h) L'autorisation du fabricant conforme au modèle fourni à la section III, si elle est exigée ;
- i) La copie du registre du commerce pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- j) Le NIF et Numéro de l'employeur (CNSS) pour les candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;
- k) Le document d'identification national et l'attestation de non faillite pour les étrangers ;
- l) Tout autre document stipulé dans le **RPAO**.

11.2 En sus des documents requis à la clause ^{11.1} des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprises devra inclure une copie de l'accord de groupement liant tous les membres du groupement.

- | | |
|--|---|
| 12. Lettre de soumission de l'offre et bordereaux des prix | <p>12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire de soumission tel que présenté à la Section III.</p> <p>12.2 Le Candidat fournira les bordereaux des prix pour les Fournitures et Services connexes, à l'aide des formulaires appropriés figurant à la Section III. Ces formulaires comporteront, au besoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le numéro de l'article ; b) Une brève description des fournitures ou services connexes à fournir ; c) Le pays d'origine des fournitures et la proportion des composants nationaux dans le produit ou le service pour les fournitures fabriquées en République Islamique de Mauritanie. i) la signature d'un représentant habilité. |
| 13. Variantes | <p>13.1 Sauf indication contraire dans le RPAO et pour les soumissionnaires ayant présenté une offre de base, les variantes ne seront pas considérées.</p> |
| 14. Déclarations relatives à l'admissibilité du candidat | <p>14.1 Pour établir qu'il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission de l'offre (Section IV, Formulaires types de soumission).</p> <p>14.2 Au titre de la démonstration de sa capacité juridique, le candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé de cas d'incapacité ou d'exclusion stipulé à la clause 4 des IC à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres ; ou b) des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement disponible dans la plateforme de dématérialisation des attestations de la DGI et de la CNSS. |
| 15. Documents attestant de la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres | <p>17.1 Pour établir la conformité des Fournitures et Services connexes au Dossier d'appel d'offres, le Candidat fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques et normes spécifiées à la Section IV.</p> <p>17.2 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou autres données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Fournitures et Services</p> |

connexes, démontrant qu'ils correspondent aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section IV.

- 17.3** Si requis par **le RPAO**, le Candidat fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d'approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par l'Autorité contractante et pendant la période précisée **au RPAO**.
- 17.4** Les normes qui s'appliquent aux modes d'exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l'Autorité contractante ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et n'ont nullement un caractère restrictif. Le Candidat peut leur substituer d'autres normes de qualité, noms de marque et/ou d'autres numéros de catalogue, pourvu qu'il établisse à la satisfaction de l'Autorité contractante que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou meilleurs que les prescriptions techniques demandées.

- 16. Documents attestant la disponibilité du service après-vente** 16.1 Si requis par le RPAO, au cas où le service après-vente n'est pas disponible en République Islamique de Mauritanie, le Candidat devra, si son offre est acceptée, mettre en place un service après-vente en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l'Attributaire en matière de spécifications techniques, d'entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.
- 17. Période de validité des offres** 17.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans le RPAO après la date limite de dépôt des offres fixée dans la clause 23.1. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée.
- 17.2 Exceptionnellement, avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
- 18. Forme et signature de l'offre** 18.1 L'offre doit être soumise en original et en nombre de copies tel que précisé dans les **RPAO**.
- 18.2 L'original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées telles que le catalogue du fabricant, seront paraphées par la personne signataire de l'offre.
- 18.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l'offre.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

- 19. Marquage des offres** 19.1 Les offres peuvent être soumises par courrier postal ou déposées directement contre délivrance d'un récépissé de dépôt. Le Soumissionnaire placera l'original de son offre et toutes les

copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause ¹³ des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe intérieure et celle-ci dans une enveloppe extérieure.

19.2 L'enveloppe extérieure devra :

- a) être adressée à l'Autorité contractante à l'adresse indiquée dans la clause ^{20.1};
- b) comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à la clause ^{1.1} des IC, et toute autre identification indiquée dans le **RPAO** ;
- c) comporter la mention de « **Ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis** » en application de la clause ^{23.1} des IC ;
- d) exempte de toute indication sur l'identité du Soumissionnaire, sous peine de rejet.

19.3 L'enveloppe intérieure doit comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire.

19.4 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé ci-dessus, l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

20. Lieu, date et heure limite de remise des offres

20.1 Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante :

- a) Sur support papier, conformément à la clause ¹⁹, à l'adresse indiquée **dans le RPAO** au plus tard à la date et à l'heure limites spécifiées **dans le RPAO**.
- b) Lorsque **le RPAO** le permet, les soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique. Dans ce cas, les modalités de soumission des offres par voie électronique sont indiquées **dans le RPAO**.

20.2 L'Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres, auquel cas, tous les droits et obligations de l'Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

21. Offres hors délai

21.1 L'Autorité contractante n'examinera aucune offre arrivée après l'expiration du délai de remise des offres, indiqué à la clause ²⁰ des IC. Toute offre reçue par l'Autorité contractante après la date et l'heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire à ses frais sans avoir été ouverte.

22. Retrait, substitution et modification des

22.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite conformément

offres

à la clause ¹⁹ des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation en application de la clause ^{18.2} des IC. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être :

- a) délivrées en application des clauses ¹⁸ et ¹⁹ des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
- b) reçues par l'Autorité contractante au plus tard à la date et l'heure limites de remise des offres indiquées à la clause ²⁰ des IC.

22.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou le remplacement en application de la clause ^{22.1} leur seront renvoyées, à leurs frais, sans avoir été ouvertes.

22.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission, ou d'expiration de toute période de prorogation.

23. Ouverture des plis

23.1 L'Autorité contractante procédera, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent et sur accord du Président de la séance toute personne intéressée notamment les représentants de la société civile, le cas échéant, à l'ouverture des plis en séance publique à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le **RPAO**. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer un registre attestant de leur présence.

23.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et selon l'ordre suivant : d'abord les enveloppes marquées « RETRAIT », puis celles marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » (pour les deux cas, enveloppe extérieure uniquement pour s'assurer l'identification du candidat), ensuite celles marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres.

23.3 A chaque ouverture, le nom de chaque Soumissionnaire est annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, et toutes variantes éventuelles, le délai de réalisation, et tout autre détail que l'Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront pris en compte dans l'évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l'ouverture des plis, excepté les offres hors délai en application de la clause ^{21.1} des IC.

23.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, l'Autorité contractante établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis. Ce procès-verbal, consignait les informations lues à haute voix sera publié au support indiqué dans les RPAO. Un exemplaire

du procès-verbal d'ouverture sera remis sans délai et sur demande, à tous les soumissionnaires ayant soumis une offre dans les délais. Seules les offres ouvertes et lues à haute voix en séance d'ouverture publique seront évaluées.

E. Évaluation et comparaison des offres

24. Confidentialité

- 24.1 Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.
- 24.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l'Autorité contractante et/ou les organes de passation ou de contrôle des marchés durant l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Soumissionnaires ou lors de la prise de décision d'attribution et sa validation peut entraîner le rejet de son offre sans préjudice de l'application des sanctions prévues à la clause ³ des IC.
- 24.3 Nonobstant les dispositions de la clause 24.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

**25. Éclaircissements
concernant les Offres**

25.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des Soumissionnaires, l'Autorité Contractante peut demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Autorité Contractante ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement, ainsi que la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucun changement substantiel de l'offre ne sera demandé, offert ou autorisé. Tout soumissionnaire qui a été destinataire d'une demande d'éclaircissements telle que définie dans la présente clause, dispose d'un délai fixé par l'autorité contractante dans ladite demande d'éclaircissement, sans que ce délai ne puisse dépasser de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour apporter sa réponse.

**26. Règles de conformité
des offres**

26.1 L'Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu. Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Aux fins d'application de la présente clause, les définitions suivantes seront d'usage :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » constitue la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation de toute exigence du Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en partie, les renseignements et les documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

26.2 Les divergences, réserves ou omissions substantielles sont celles qui :

- a) Si elles étaient acceptées,
 - i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou
 - ii) limiteraient, d'une manière substantielle et non conforme au Dossier d'appel d'offres, les droits de l'Autorité contractante ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou
- b) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.

26.3 L'Autorité contractante examinera les aspects techniques de l'offre en application de la clause ¹⁴ des IC, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section IV ont été satisfaites sans

divergence, omission ou réserve substantielles. Dans le cadre de cet examen l'offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises.

27. Non-conformités mineures, erreurs et omissions

- 27.1 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité qui ne constituent pas une divergence, réserve ou omission substantielles par rapport aux conditions de l'appel d'offres.
- 27.2 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Autorité contractante peut demander au Soumissionnaire de présenter les informations ou la documentation nécessaire pour remédier aux réserves mineures constatées dans l'offre en rapport avec la documentation demandée. Le Soumissionnaire qui ne répondrait pas à cette demande peut voir son offre écartée.

28. Examen de la conformité des offres

- 28.1 L'Autorité Contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause ¹¹ des IC ont bien été fournis et sont tous complets et conformes aux modèles exigés.
- 28.2 L'Autorité Contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre. Au cas où l'un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :
- a) La lettre de soumission signée par la personne habilitée, conforme au modèle figurant dans la section III ou, à défaut, un modèle répondant aux mêmes exigences ;
 - b) Un document habilitant le signataire à engager valablement le Soumissionnaire, conformément à la clause ^{218.2} des IC.
- 28.3 L'Autorité Contractante examinera les offres pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le modèle du marché ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielles.
- 28.4 L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause ¹⁴ des IC pour confirmer que toutes les stipulations de la Section IV (Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques Inspections et Essais) du Dossier d'appel d'offres, sont respectées sans divergence ou réserve substantielles.
- 28.5 L'Autorité Contractante vérifiera si le soumissionnaire présente, directement ou indirectement, plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon la clause ¹³ des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre. Il

est interdit aux candidats de présenter pour le même marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Cette même règle s'applique à chaque lot d'un marché alloti.

28.6 Si, après l'examen des termes et conditions de l'appel d'offres et l'évaluation technique, l'Autorité Contractante établit que l'offre n'est pas conforme en application de la clause 26 des IC, elle écartera l'offre en question.

28.7 L'Autorité contractante écartera toute offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

29. Vérification à posteriori des qualifications du candidat, si le prix a été demandé

29.1 L'Autorité contractante s'assurera que les Soumissionnaires ayant soumis des offres substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

29.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de la clause 5 des IC et sur les éclaircissements apportés en application de la clause 25 des IC, le cas échéant.

29.3 La signature d'un Accord-Cadre avec le de Soumissionnaire est subordonnée à l'issue positive de cette détermination.

30. Recours

30.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'ARMP d'un recours à l'encontre des actes et décisions de l'AC. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévu par les textes en vigueur laissant trace suivant le modèle joint.

30.2 Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD de l'ARMP sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.

30.3 Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire

pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de sa saisine.

- 30.4 Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, dans un délai de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

Recours amiable :

- 30.5 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre ⁽⁴⁾ jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. Ce recours est suspensif des délais de recours devant la CRD.
- 30.6 En cas de rejet du recours administratif ou en cas de silence gardé par l'AC, le candidat ou le soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD de l'ARMP dans un délai de trois ⁽³⁾ jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

31. Droit de l'Autorité contractante d'accepter ou de rejeter une ou toutes les offres

- 31.1 L'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires et ce jusqu'à la notification du marché.
- 31.2 L'Autorité contractante informera par écrit, dans les meilleurs délais, les Soumissionnaires qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduite à annuler ou à recommencer la procédure.

F. Attribution des Accords -Cadres

32. Procédure d'attribution dans le cas d'opérateurs multiples

- 32.1 Tous les prestataires dont les offres ont été jugées conformes et qui sont qualifiés seront autorisés par la suite à signer l'Accord-cadre.
- 32.2 La décision provisoire d'autorisation de signer l'Accord-cadre doit être publiée par l'Autorité contractante tel qu'indiqué **dans le RPAO**. L'Autorité contractante observe un délai minimum de sept ⁽⁷⁾ jours Ouvrables après la publication visée ci-dessus avant de procéder à la signature de l'Accord-cadre et de le

- soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
- 32.3 A la fin de la période d'attente, l'attribution est alors notifiée au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) après approbation.
- 33. Méthode d'attribution d'un marché subséquent dans le cas de plusieurs opérateurs**
- 33.1 La Procédure Secondaire de l'Accord-Cadre qui s'appliquera lors de la sélection d'un fournisseur et de l'attribution d'un marché subséquent est précisée dans l'Accord-Cadre (Accord-Cadre, Annexe, Procédure Secondaire). Pour avoir le droit de participer à une Procédure Secondaire et d'obtenir un marché subséquent, les fournisseurs doivent continuer d'être qualifiés et éligibles, conformément aux critères stipulés dans le présent DAO. L'autorité contractante peut exiger, à l'étape de la Procédure Secondaire et de l'attribution de marché subséquent, une preuve de la qualification et de l'éligibilité.
- 34. Garantie de bonne exécution d'un contrat subséquent**
- 34.1 Dans le cas d'attribution de marchés subséquent à un accord-cadre à plusieurs opérateurs et dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours calendaires suivant la réception de la notification de l'attribution par l'attributaire du marché subséquent, et avant l'expiration de la validité des offres, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution si elle est requise, conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII.
- 34.2 Le défaut de présentation par le Soumissionnaire retenu dans le cadre d'un marché subséquent, de la garantie de bonne exécution susmentionnée si elle est requise, ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constituent un motif suffisant d'annulation de l'attribution dudit Marché subséquent. Plusieurs refus de signature ou de présentation d'une garantie de bonne exécution, si elle est requise, peut être un motif de résiliation de l'accord-cadre.
- 35. Signature de l'Accord-cadre**
- 35.1 L'Autorité contractante enverra au(x) Soumissionnaire(s) retenu(s) le projet d'Accord-cadre au point.
- 35.2 L'Accord-cadre sera dès lors signé par les parties dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration de la validité de l'offre.
- 36. Approbation et Notification de l'Accord-cadre**
- 36.1 Les Accord-cadre sont transmis par l'Autorité contractante pour approbation à l'Autorité compétente.
- 36.2 L'approbation de Accord-cadre ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, par toute partie au contrat.
- 36.3 L'approbation doit intervenir pendant la période de validité des offres. Passé ce délai, le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) est sont autorisé(s) à retirer son (leurs) offre(s).
- 36.4 Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas

d'absence de crédits.

- 36.5 Les Accords-cadres, après accomplissement des formalités d'approbation, doivent être notifié par l'autorité contractante à tous les opérateurs retenus, avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'opérateur, contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. L'Accord-cadre ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification.

37. Entrée en vigueur de l'Accord-cadre

- 37.1 L'Accord-cadre entre en vigueur à la date de sa notification faite par l'Autorité contractante ("Date d'entrée en vigueur").

Section II : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Candidats (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

Les notes en italiques qui accompagnent les clauses ci-dessous sont destinées à faciliter l'établissement des données particulières correspondantes et doivent être supprimées lors de la finalisation du DAO.

A. Généralités	
IC 1.1	Référence de l'avis d'appel d'offres <i>insérer la référence</i>
IC 1.1	Nom de l'Autorité contractante : <i>[pour un Accord-Cadre avec une unique autorité contractante, indiquer le nom légal et l'adresse de celle-ci]</i> Le(s) autorité(s) contractante(s) autorisée(s) à conclure des Accords-Cadres sont : <i>[insérer les noms des ACs concernés]</i> OU <i>[pour un Accord-Cadre avec plusieurs autorités contractantes, donner la description du groupe d'entités qui sont autorisées à conclure en vertu de l'Accord-Cadre, ou énumérer chaque entité individuellement ici, ou dans une annexe des DPAO, en</i>
IC 1.1	Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'offres : <i>[insérer le nombre et les numéros d'identification]</i> Accord-Cadre à Opérateurs multiples La présente Procédure Primaire vise à conclure un Accord-Cadre à Opérateurs multiples. L'autorité contractante a l'intention de conclure un Accord-Cadre avec un nombre minimum de Soumissionnaires Le nombre minimal <i>[insérer le nombre en mots et en chiffres).</i> Le nombre maximal de Soumissionnaires
IC 1.2 (11)	L'Accord-Cadre est d'une durée de <i>[insérer le nombre d'années] [Note : la durée ne peut excéder 3 ans]</i> à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans l'Accord-Cadre.

IC 2.1	Source de financement: <i>Insérer la source de financement : budget de l'Etat, Bailleur de fonds, etc.]</i>
IC 4.1	Les membres du groupement sont <i>[Préciser « conjoint » si la solidarité n'est pas exigée ou « Sans Objet » si solidarité est exigée]</i>
IC 4.2 (i)	Les normes environnementales et sociales à respecter sont les suivantes : _____
IC 4.2 (ii)	Les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux sont les suivantes : _____
IC 4.4	Les membres du groupement doivent satisfaire les critères suivants : <i>Insérer les critères]</i>
IC 5.2	Les informations relatives aux qualifications peuvent être présentées dans un format autre que les formulaires de la Section III : <i>[Choisir « Oui » ou « Non »]</i>
IC 5.2 (b)	Document attestant les montants annuels des marchés de fournitures exécutés au cours des <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années/dernières années.</i>

IC 5.2 (c)	Document attestant l'expérience en matière de réalisation de prestations similaires durant les <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i> /dernières années.
IC 5.2 (d)	Les états financiers des <i>Insérer le nombre d'années, exemple 3 dernières années</i>/dernières années. Si nécessaire, si non mettre [Sans objet] Pour les fournisseurs nationaux cette situation financière doit être validée par <i>insérer les conditions de validation</i>/ Les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays d'origine certifiés ou attestés par <i>insérer les conditions de validation, exemple leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle en République Islamique de Mauritanie</i>/.
IC 5.2 (g)	<i>Insérer «sans objet» s'il n'y a pas de documents supplémentaires requis ou préciser les documents additionnels non mentionnés dans la clause 5.2 des IC</i>
IC 5.2 (i)	<i>[Préciser « Sans Objet » si les dispositions de l'IC 5.3 sont applicables. Dans le cas contraire, préciser les modifications souhaitées.</i>
IC 5.4 (a)	Le chiffre d'affaires annuel moyen du Candidat sur les <i>insérer le nombre</i> /dernières années doit être égal ou supérieur à <i>insérer le montant</i> / ouguiyas ou son équivalent en d'autres monnaies. Si nécessaire, si non mettre [Sans objet]
IC 5.4 (b)	Le candidat doit avoir réalisé au moins <i>insérer le nombre de marchés</i> /marchés <i>préciser la nature, l'envergure et la complexité</i> / sur les <i>insérer le nombre d'années</i> /dernières années.
IC 5.4 (c)	Si la formation fait partie des services connexes, le(s) formateur(s) devra(ont) avoir le(s) profil(s) et les qualifications minima suivants :
IC 5.4 (d)	<i>Insérer autres critères nécessaires pour la qualification des soumissionnaires</i> /pour les petits marchés, les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir en lieu et place des références techniques, des documents relatifs à l'expérience du personnel d'encadrement et une attestation de libération du capital social/.
IC 5.5	Le chef de file d'un groupement doit satisfaire pour au moins:----- ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple quarante (40%))</i> pour cent des critères des clauses 5.4 (a) et (b) chaque autre partenaire doit satisfaire pour au moins: ----- <i>Insérer le pourcentage (exemple vingt-cinq (25%))</i> pour cent des critères des clauses 5.4 (a) et (b). Si nécessaire, préciser le pourcentage si non mettre [Sans objet]
IC 5.9	L'autorisation du fabricant <i>est /n'est pas</i> /requis. <i>supprimer la mention inutile ainsi que les crochets</i>

B. Dossier d'appel d'offres	
IC 7.1	Afin d'obtenir des clarifications uniquement, l'adresse de la personne responsable du Marché auprès de l'Autorité contractante est la suivante : <i>[Attention :insérer les noms et numéro de bureau de la personne responsable du Marché]</i> Attention de : <i>insérer le nom du responsable]</i> _____ Rue : _____ Étage _____ / numéro de bureau: _____ Ville: _____ Code postal : _____ Pays : _____ Numéro de télécopie : _____ <i>insérer numéro]</i> Adresse électronique : <i>insérer numéro]</i> Les demandes d'éclaircissement doivent parvenir jours ouvrables avant la date limite de remise des offres. <i>insérer le nombre qui doit être au moins de 10]</i>
C. Préparation des offres	
IC 10.1	La langue de l'offre est : <i>l'indiquer la langue à utiliser, exemple l'arabe et/ou le français]</i>
IC 11.1 (i)	<i>insérer la liste des documents supplémentaires qui ne figure pas dans la clause 11.1 des IC]</i> <i>[si aucun document supplémentaire n'est exigé, insérer "Sans Objet"]]</i>
IC 13.1	Les variantes <i>insérer «sont » ou «ne sont pas »]</i> autorisées. <i>[Si des offres variantes sont autorisées, Insérer le paragraphe suivant : :</i> " <i>«Un Candidat n'est autorisé à soumettre une offre variante que s'il soumet une offre conforme à la solution de base. »]</i>
IC 14.3	La liste des fournitures et la période d'utilisation sont : <i>là utiliser pour des acquisitions d'équipement seulement ; dans ce cas, insérer la liste et le nombre d'années ; pour des fournitures ne nécessitant pas de pièces de rechange ni d'outils spéciaux, indiquer : «Sans objet »]</i>
IC 15.1	La preuve de disponibilité du service après vente <i>lest /n'est pas]</i> requise. <i>[supprimer la mention inutile ainsi que les crochets]</i>
IC 16.1	La période de validité de l'offre sera de <i>insérer un nombre compris entre 60 et 90]</i> _____ jours.

IC 21.1	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : <i>insérer le nombre de copies</i>
D. Remise des offres et ouverture des plis	
IC 19.2 (b)	Les enveloppes extérieures devront comporter les autres identifications suivantes : <i>insérer les informations utiles, le cas échéant</i>
IC 20.1(a)	Aux fins de remise des offres sous format papier , uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : <i>À l'Attention de : insérer le nom complet de la personne qui recevra les offres</i> Rue : Étage / numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : Boîte postale : <i>insérer le numéro de la boîte postale</i> Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes Date : <i>insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2024</i> Heure : <i>insérer l'heure</i>
IC 20.1(b)	Les Soumissionnaires « ont » ou « n'ont pas » <i>supprimer la mention inutile</i> l'option de présenter une Offre par voie électronique. Si cette possibilité est permis, la procédure de remise d'Offres par voie électronique est comme suit : <i>Préciser les modalités pratiques de soumission par voie électronique : format des fichiers, codage, procédure de communication des codes, adresses électroniques, dates et heures des actes critiques, etc.</i>
IC 23.1	<i>Il est obligatoire que la date fixée aux IC 23.1 (date limite de dépôt des offres) et la date fixée aux IC 26.1 (date d'ouverture des plis) coïncident.</i> L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Rue : Étage / numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : Date : <i>insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Janvier 2013</i> Heure : <i>insérer l'heure, de préférence la même que l'heure limite de dépôt indiquée dans le 23.1</i>

23.4	Une copie du procès verbal d'ouverture sera publiée dans <i>/Préciser le journal et/ou le site électronique/</i> .
.F. Attribution des Accords -Cadres	
IC 32.2	Les adresses de publication sont le <i>Portail des Marchés Publics</i> www.marchéspublics.gov.mr <i>/et</i> <i>/Préciser tout autre site électronique d'accès libre/</i>

Section III. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de l'offre	53
Modèle de déclaration sur l'éthique	56
Formulaire de renseignements sur le Candidat	57
Formulaire de renseignements sur les membres de groupement	59
Informations relatives à la qualification pour conclure plusieurs Accords-Cadres....	65
Situation financière	64
Chiffre d'affaires annuel moyen des activités	65
Modèle d'autorisation du Fabricant	66

INB1: Le rédacteur du DAO supprimera les formulaires non nécessaires/

INB2: Le rédacteur du DAO adaptera les colonnes du formulaire « Bordereau des prix pour les fournitures » selon son besoin/

Lettre de soumission de l'offre

Procédure Primaire d'Acquisition – Accord-Cadre Fournitures

Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation, par rapport à ce format, pourra entraîner le rejet de l'offre.

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*

AAO numéro : *insérer le nom et numéro de l'avis d'Appel d'Offres*

Variante numéro : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante*

À : *insérer le nom complet de l'Autorité contractante*

Nous, les soussignés attestons que :

- a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, *insérer « y compris l'additif/ les additifs, numéro », le cas échéant*; et n'avons aucune réserve à son égard ;
- b) Nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d'appel d'offres et au calendrier de livraison spécifié à la Section IV, les Fournitures et Services connexes ci- après : *insérer une brève description des Fournitures et Services connexes et préciser le numéro du lot le cas échéant*;
- c) Notre offre demeurera valide pendant une période de *insérer la durée de validité de l'offre* à compter de la date limite de dépôt des offres; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- d) Si notre Offre est acceptée et nous concluons un Accord-Cadre, nous comprenons que nous pouvons être dans l'obligation, en tant que condition d'une Commande subséquente, de fournir une Garantie de Bonne Exécution
- e) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause ³⁸ des Instructions aux Candidats et à la clause ¹⁷ du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);
- f) Nous, ainsi que tous sous- trait ants ou fournis se urs inte rven ant en ra ppo rt avec une quelconque partie du Marché, ne tombons pas sous les conditions d'exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- g) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.2 des Instructions aux Candidats.
- h) Nous ne participons pas, en qualité de candidats, à plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres;
- i) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne

intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.

- l) Il est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre évaluée la moins-disante, ni l'une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.
- m) En cas d'attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant du fournisseur :

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant : *indiquer les fonctions du signataire*

Signature : *insérer la signature*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de : *insérer le nom complet du Candidat*

En date du *Insérer la date, jour/mois année, de signature*

Modèle de déclaration sur l'éthique

A-.....
[nom et adresse de l'Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *[insérer ici l'objet de la consultation ou du marché]*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renonciation injustifiée à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ;
- et,
- défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le 20

Signature en qualité de dûment autorisé à
signer le Candidat pour et au nom de *[nom du Candidat ou du groupement
d'entreprises suivi de « conjointement » ou « solidairement » selon le cas]*

Formulaire de renseignements sur le Candidat

Procédure Primaire d'Acquisition – Accord-Cadre pour Chapitre 2 Fournitures

*/Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets.
Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise. En cas de
groupement utiliser ce formulaire pour le mandataire/*

Date: */insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre/*

AAO numéro: */insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres/*

1. Nom du Candidat: <i>/insérer le nom légal du Candidat/</i>	
2. En cas de groupement, noms de tous les membres: <i>/insérer le nom légal de chaque membre du groupement et insérer «sans objet» s'il ne s'agit pas de groupement/</i>	
3. a Pays où le Candidat est légalement enregistré: <i>/insérer le nom du pays d'enregistrement/</i>	3. b Numéro d'Identification nationale du candidat: <i>/insérer le numéro/</i>
4. Année d'enregistrement du Candidat: <i>/insérer l'année d'enregistrement/</i>	
5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: <i>/insérer l'adresse légale du Candidat dans le pays d'enregistrement/</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Candidat: Nom: <i>/insérer le nom du représentant du Candidat/</i> Adresse: <i>/insérer l'adresse du représentant du Candidat/</i> Téléphone/Télécopie: <i>/insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant du Candidat/</i> Adresse électronique: <i>/insérer l'adresse électronique du représentant du Candidat/</i>	
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: <i>/cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints/</i> - Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en ¹ ci-dessus. - En cas de groupement, lettre d'intention de constituer un groupement, ou accord de groupement.	

Nom */insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre/*

En tant que */indiquer les fonctions du signataire/*

Signature */insérer la signature/*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de */insérer le nom complet du Candidat/*

En date du *Insérer la date de signature*

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

Procédure Primaire d'Acquisition – Accord-Cadre pour Chapitre 3 Fournitures

Le Candidat et chaque membre d'un groupement autre que mandataire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.

Date: *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre*
AAO numéro: *insérer le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres*

1. Nom du Groupement : <i>insérer le nom légal du groupement</i>	
2. Nom du membre du groupement : <i>insérer le nom légal du membre du groupement</i>	
3. a Pays où le membre du groupement est légalement enregistré: <i>insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du groupement</i>	3. b Numéro d'Identification nationale du membre : <i>insérer le numéro</i>
4. Année d'enregistrement du membre du groupement: <i>insérer l'année d'enregistrement du membre du groupement</i>	
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement: <i>insérer l'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrement</i>	
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement: - Nom: <i>insérer le nom du représentant du membre du groupement</i> - Adresse: <i>insérer l'adresse du représentant du membre du groupement</i> - Téléphone/Télécopie: <i>insérer le numéro de téléphone/télécopie du représentant du membre du groupement</i> - Adresse électronique: <i>insérer l'adresse électronique du représentant du membre du groupement</i>	
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: <i>[cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]</i> Document d'enregistrement, d'inscription, ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus.	

Nom : *insérer le nom complet du représentant du membre de groupement*

En tant que : *l'indiquer les fonctions du signataire/*

Signature *l'insérer la signature/*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de *l'insérer le nom complet du Candidat/*

En date du *l'insérer la date de signature/*

Informations relatives à la qualification pour conclure plusieurs Accords-Cadres

Les informations que les Soumissionnaires doivent fournir dans les pages suivantes sont destinées à être utilisées pour la vérification de la qualification dans le cadre de la procédure primaire d'acquisition. Les informations ne doivent pas figurer dans le Marché. Ajouter autant de pages supplémentaires que nécessaire. Les sections pertinentes des documents annexés doivent être traduites dans la langue du DAO.

1. Chaque soumissionnaire

1.1 le statut de la société ou la situation légale du Soumissionnaire:

.....

[annexer la copie]

Lieu d'enregistrement: *[insérer]*

Siège de la société: *[insérer]*

Pouvoir du signataire de la Soumission: *[annexer]*

(a) Montant annuel de prestations exécutées pendant les *[insérer le nombre d'années conformément aux dispositions de la clause 5.4 des RPAO]* dernières années *[insérer les montants en ouguiyas et l'équivalent en ouguiya des montants en d'autres monnaies]*.

1.2 *Nombre [insérer le nombre de marchés conformément aux dispositions de la clause 5.4 (b) des RPAO] de marchés d'une nature et d'un montant similaires aux prestations exécutées en qualité de Prestataire principal au cours des [insérer le nombre conformément aux dispositions de la clause 5.4 (b) des RPAO] dernières années. [Les montants seront indiqués en ouguiyas. Donner également une liste de prestations en cours ou prévus, y compris le taux d'avancement.]*

Nom du projet et pays	Nom du client et du point de contact	Type de travail exécuté et année d'achèvement	Valeur du marché (en ouguiyas, HT ou TTC)
(a)			
(b)			

1.4 Documents financiers des *[insérer le nombre; généralement trois]* dernières années : états financiers, rapports des vérificateurs, etc. *[Donner la liste ci-dessous et annexer des copies.]*

1.5 Nom, adresse et numéros de téléphone, de télécopie et E-Mail des banques pouvant donner des références sur le Soumissionnaire si l'Autorité contractante le souhaite.

1.6 Informations relatives à des litiges en cours auxquels le Soumissionnaire est partie prenante.

Autre(s) partie(s) concernés	Raison du litige	Montants
(a)		
(b)		

2. Groupement d'entreprises

- 2.1 Chaque partenaire d'un Groupement d'entreprises doit donner les informations apparaissant aux paragraphes 1.1 à 1.6 ci-dessus.
- 2.2 Annexer la procuration du (des) signataire(s) de la Soumission le(s) autorisant à signer le dossier au nom du Groupement d'entreprises.
- 2.3.1 Soit annexer l'Accord signé par toutes les parties au Groupement d'entreprises (juridiquement contraignant pour tous les partenaires), qui établit que :
- (a) tous les partenaires sont solidairement ou conjointement responsables de l'exécution du Marché conformément aux dispositions de celui-ci;
 - (b) un des partenaires nommé mandataire, sera autorisé à recevoir des paiements et à recevoir des instructions destinées à tous les partenaires du groupement d'entreprises et au nom de ceux-ci; et
 - (c) l'exécution du Marché dans sa totalité, y compris les paiements, sera exclusivement menée à bien avec le mandataire.

3. Informations supplémentaires

- 3.1 Les Soumissionnaires sont tenus de fournir toutes les informations supplémentaires **requisés dans les DAO**.

1. Critères pour conclure plusieurs Accords-Cadres

L'autorité contractante conclura les Accords-Cadres avec les Soumissionnaires satisfaisant aux critères de qualification et dont les Offres sont conformes pour l'essentiel au DAO, comme suit:

- (a) Tous les Soumissionnaires seront classés en fonction de l'évaluation technique de leurs Offres, selon les critères spécifiés dans le paragraphe (d) ci-dessous.
- (b) L'autorité contractante conclura un AC avec :
 - (i) Tous les Soumissionnaires classés en (a) ci-dessus si aucun nombre maximum de Fournisseurs n'est spécifié dans les DPAO ;
 - (ii) les Soumissionnaires qui se sont classés en tête jusqu'au nombre maximal de fournisseurs (y) spécifié dans les DPAO.
- (c) Si le nombre de Soumissionnaires est inférieur au minimum (x) spécifié dans les DPAO, l'autorité contractante peut décider de lancer un nouvel appel d'offres. L'autorité contractante peut également conclure un AC avec tous ces Soumissionnaires lorsqu'un nombre insuffisant d'Offres est reçu ou qu'un nombre insuffisant d'Offres répond aux critères de conclusion d'Accords-Cadres.
- (d) Les critères techniques de classement, le cas échéant, sont :
- (e) *[Insérer tout critère supplémentaire, par exemple les critères liés à la sélection fondée sur une répartition géographique des lieux.]*

Situation financière

Nom du candidat : _____

Nom de la partie au GE : _____

Date : _____ Numéro AAO : _____

[À compléter par le candidat et, dans le cas d'un GE, par chaque partie.]

Données financières en équivalent ouguiyas	Antécédents pour les _____ () dernières années (équivalent milliers d'ouguiya)				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année ...	Année n
Information du bilan					
Total actif (TA)					
Total passif (TP)					
Patrimoine net (PN)					
Disponibilités (D)					
Engagements (E)					
Information des comptes de résultats					
Recettes totales (RT)					
Bénéfices avant impôts (BAI)					

Nom : *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*En tant que *[indiquer les fonctions du signataire]*Signature : *[insérer la signature]*Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de : *[insérer le nom complet du Candidat]*

[On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes y afférentes, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- *Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales ;*
- *Les états financiers des dernières années présentés conformément aux dispositions du DAO ;*
- *Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées ;*
- *Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).]*

Chiffre d'affaires annuel moyen des activités

Nom du candidat : _____

Date: _____

Nom de la partie au GE : _____

Numéro AAO: _____

Données sur le chiffre d'affaires annuel		
Année	Montant et monnaie	Equivalent en ouguiyas
*Chiffre d'affaires moyen des activités	_____	_____

*Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les prestations réalisées par le nombre d'années spécifié.

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre*

En tant que : *indiquer les fonctions du signataire*

Signature : *insérer la signature*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de : *insérer le nom complet du Candidat*

Modèle d'autorisation du Fabricant

Le Candidat exige du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. Cette lettre d'autorisation doit être à l'en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Candidat inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans le RPAO]

Date : *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AAO numéro : *insérer le nom et numéro de l'avis d'Appel d'Offres]*

Variante numéro : *insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A: *insérer nom complet de l'Autorité contractante]*

ATTENDU

QUE :

Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de *l'indiquer les fournitures produites]* ayant nos usines *l'indiquer adresse complète de l'usine]*.

Nous autorisons par la présente *l'indiquer le nom complet du Candidat]* à présenter une offre, et à éventuellement signer un accord-cadre avec vous pour l'Appel d'Offres numéro *insérer le numéro de l'Appel d'Offres]* pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons que ces fournitures sont adaptées à l'environnement auquel elles sont destinées dans le cadre de ce DAO.

Nom : *insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*

En tant que : *l'indiquer les fonctions du signataire]*

Signature : *insérer la signature]*

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de : *insérer le nom complet du Candidat]*

DEUXIÈME PARTIE

Conditions d'Approvisionnement des fournitures

**Section IV.
Bordereau des quantités, Calendrier de
livraison, Encadrement de la qualité (normes,
spécifications techniques), Inspections et
Essais**

Table des matières

1.	Notes pour la préparation de cette Section IV	69
2.	Liste des Fournitures et Calendrier de livraison	70
3.	Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation	72
4.	Normes et Spécifications techniques	72
5.	Résumé des Spécifications Techniques	74
5.	Inspections et Essais	75

Notes pour la préparation de cette Section IV

L'Autorité contractante doit préparer et inclure cette Section IV dans le document d'Appel d'offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L'objectif de cette Section IV est de fournir aux candidats des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise.

La date ou la période de livraison des Fournitures doit être spécifiée soigneusement, en prenant en compte :

- (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, lesdits termes étant précisés dans les IC et définis dans les termes du commerce international (Incoterms), et*
- (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l'Autorité contractante (par exemple, notification de l'autorisation de signature de l'Accord-cadre).]*

1. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison

IL 'Autorité contractante remplit ce tableau, à l'exception des colonnes «Pays d'origine »et «Date de livraison offerte par le Candidat »qui est remplie par le Candidat.

N°	Description des Fournitures	Pays d'origine	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination comme indiquée aux RPAO	Date de livraison		
						Date de livraison au plus tôt le cas échéant	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte proposée par le Candidat <i>là indiquer par le Candidat</i>
<i>Insérer le numéro de l'article</i>	<i>Insérer la description des Fournitures</i>		<i>Insérer la quantité des article sà</i>	<i>Insérer l'unité de mesure</i>	<i>Insérer le lieu de livraison finale, selon les RPAO</i>	<i>Insérer la date</i>	<i>Insérer la date</i>	<i>Insérer la date offerte proposée par le Candidat</i>

2. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation

[Ce tableau est rempli par l'Autorité contractante. Les dates de réalisation des services doivent être réalistes, et cohérentes avec les dates de livraison]

N°	Description du Service	Quantité	Unité physique	Site ou lieu où les Services doivent être exécutés	Date finale de réalisation des Services
<i>[insérer le numéro de l'article]</i>	<i>[insérer la description du service]</i>	<i>[insérer la quantité du service à réaliser]</i>	<i>[unité de mesure]</i>	<i>[lieu de réalisation du service]</i>	<i>[insérer la date]</i>
	<i>[Formation]</i>				
	<i>[Entretien et maintenance]</i>				
	<i>[Liste des pièces détachées]</i>				
	<i>[List des consommables]</i>				

3. Normes et Spécifications techniques

NB : Ces instructions destinées au rédacteur du DAO.

L'objet des normes et Spécifications techniques est de définir les caractéristiques techniques des Fournitures et Services connexes demandés par l'Autorité contractante. L'Autorité contractante prépare les clauses techniques détaillées en tenant compte du fait que :

- *les normes et Spécifications techniques constituent la référence sur laquelle l'Autorité contractante vérifie la conformité des offres puis les évalue. Par conséquent, des Spécifications techniques bien définies facilitent la préparation d'offres conformes par les candidats, ainsi que l'examen préliminaire, l'évaluation, et la comparaison des offres par l'Autorité contractante.*
- *Les normes et Spécifications techniques exigent que toutes les fournitures, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu'ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment.*
- *La standardisation des clauses techniques peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Fournitures et du caractère répétitif de la passation des marchés considérés.*
- *Les normes en matière d'équipements, de matériaux, et de main d'œuvre spécifiées dans les documents d'appel d'offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent matériaux ou articles à un Fabricant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque c'est inévitable, une telle description d'un article doit toujours être assortie de la mention «ou équivalent ».*
- *Les normes et Spécifications techniques doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :*
 - a) *Normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Fournitures ;*
 - b) *Détails concernant les tests (nature et nombre) ;*
 - c) *Prestations/services connexes complémentaires, nécessaires pour assurer une livraison/réalisation en bonne et due forme ;*
 - d) *Activités détaillées à la charge du Candidat, participation éventuelle de l'Autorité contractante à ces activités ;*
 - e) *Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non respect de ces garanties de fonctionnement.*

- *Les Spécifications techniques précisent les principales caractéristiques techniques et de fonctionnement requises, ainsi que d'autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l'Autorité contractante inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Candidat fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.*

Quand l'Autorité contractante exige du Candidat qu'il fournisse dans son offre une partie ou toutes les Spécifications techniques, documents techniques, ou autres informations techniques, l'Autorité contractante spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l'offre.

Si un résumé des clauses techniques doit être fourni, l'Autorité contractante insère l'information dans le Tableau ci-dessous. Le Candidat prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies.]

4. Résumé des Spécifications Techniques

Les Fournitures et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.

Articles (Références)	Noms des Fournitures ou des Services connexes	Spécifications techniques et normes applicables
<i>insérer la référence de l'article</i>	<i>insérer le nom</i>	<i>insérer les prescriptions et les normes</i>

Spécifications techniques détaillées et normes, si nécessaire.

Insérer une description détaillée

5. Inspections et Essais

Les inspections et tests suivants seront réalisés : *insérer la liste des inspections et des tests si nécessaire*.

TROISIÈME PARTIE

Accord-cadre

MARCHE DE FOURNITURES OU EQUIPEMENT

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

[.....-INSERE LE NOM DU DEPARTEMENT]

[.....-INSERER LE NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE]

CONTRAT DE FOURNITURE	
OBJET	
MARCHE N°	
ATTRIBUTAIRE	
NIF	
DELAID'EXECUTION	
SOURCE DE FINANCEMENT	
MODE DE PASSATION	
MONTANT DU MARCHE	
DATE DE PUBLICATION	
DATE D'OUVERTURE DES PLIS	
DATE D'EVALUATION	
DATE D'ATTRIBUTION PROVISoire	
DATE DE NOTIFICATION D'ATTRIBUTION	
DATE DE SIGNATURE DU MARCHE	
DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	

Visa de la Personne Responsable des Marchés Publics / [...Insérer le nom du
Département]

Section V.

Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Liste des clauses

1. Définitions	77
2. Documents contractuels	78
3. Sanction des fraudes, corruptions et autres fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics	78
4. Interprétation.....	82
5. Langue	83
6. Groupement	83
7. Critères d'origine.....	83
8. Notification.....	84
9. Droit applicable.....	84
10. Règlement des différends	84
11. Objet du Marché.....	85
12. Livraison	85
13. Responsabilités du Titulaire	86
14. Modalités de règlement.....	86
15. Impôts, taxes et droits.....	86
16. Garantie de bonne exécution et retenue de garantie	87
17. Droits d'auteur	87
18. Renseignements confidentiels	87
19. Sous-traitance	89
20. Spécifications et Normes.....	89

21. Emballage et documents	90
22. Assurance.....	90
23. Transport.....	90
24. Inspections et essais	90
25. Pénalités.....	92
26. Garantie.....	93
27. Brevets.....	94
28. Limite de responsabilité	95
29. Modifications des lois et règlements	96
30. Force majeure	96
31. Ordres de modification et avenants au marché	97
32. Prorogation des délais	97
33. Conciliation	98
34. Résiliation	98

Section V : Cahier des clauses administratives générales de l'Accord-Cadre

1. **Définitions**
- 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :
- a) « **Autorité Contractante** » désigne la personne morale qui, entre autres, est ordonnateur des fonds. L'Autorité Contractante pour ce marché est identifiée **au CCAP**.
 - b) « **Avenant** » : signifie acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
 - c) « **CCAG** » signifie le Cahier des clauses administratives générales.
 - d) « **CCAP** » signifie le Cahier des clauses administratives particulières.
 - e) « **Commande** » ou « **Commande subséquente** » signifie une quantité de fournitures à livrer à l'Autorité Contractante dans le cadre de l'accord Cadre ordonnée suite à une Procédure Secondaire d'Acquisition attribuée en vertu d'un Accord-Cadre, pour la livraison de Fournitures, et tout Service connexe.
 - f) La « **Date de Démarrage** » est la date de signature de l'Accord-Cadre par les deux parties, qui devient le démarrage de la Durée de l'Accord-Cadre.
 - g) « **Délais** » désigne une période qui peut être exprimée en jours francs, semaines ou mois.
 - h) « **Fournitures** » désigne tous les biens que le titulaire doit fournir à l'autorité contractante et dont la propriété est transférée du cocontractant à l'autorité contractante. Ces biens peuvent être des produits, des matières premières, des machines, des équipements, des installations industrielles, ou des objets sous forme solide, liquide ou gazeuse.
 - i) « **Jour** » désigne un jour calendaire; sauf indication contraire.
 - j) « **jours francs** » désigne un jour entier autre que le jour du point de départ et le dernier jour d'un délai.
 - k) « **Lieu de destination finale** » : il s'agit du lieu jusqu'où le

transport sera payé. Celui-ci pour ce marché sera précisé dans le **CCAP**.

- l) «**Marché**» désigne tout contrat écrit conclu, à titre onéreux, entre une Autorité contractante et un titulaire en vue d'exécuter des prestations. Il est constitué des documents énumérés dans l'acte d'engagement.
- m) «**Procédure Secondaire d'Acquisition**» est la méthode utilisée pour sélectionner un Fournisseur et attribué une Commande en vertu de l'Accord-Cadre ;
- n) «**Sans Objet**» dans le CCAP: Ce terme doit être lu comme une réponse ou une précision requise par la clause du CCAG correspondante.
- o) «**Services Connexes**» désigne les services afférents à la fourniture des biens, tels que le transport, l'assurance, l'installation, la mise en service, les prestations d'assistance technique, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Titulaire dans le cadre du Marché.

p)

2. Documents contractuels

- a) Sous réserve de l'ordre de préséance indiqué dans l'Acte d'Engagement, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s'expliquent les uns les autres. L'Acte d'Engagement est lu comme formant un tout.
- b) Pièces à délivrer au Titulaire en cas de nantissement du marché : (i) dès la notification du marché, l'Autorité contractante délivre sans frais au Titulaire, contre reçu, un exemplaire original de l'Acte d'engagement et des autres pièces que mentionne ledit Acte d'Engagement. (ii) l'autorité contractante délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

3. Sanction des fraudes, corruptions et autres fautes commises par les candidats, titulaires de

- 3.1 La République Islamique de Mauritanie exige des candidats, des soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés, conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités. Des sanctions

marchés publics

peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :

- i) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- ii) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- iii) a influé sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- iv) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ou a fait usage d'informations confidentielles susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- v) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- vi) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- vii) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante.
- viii) a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue définitive.

- 3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la Commission de Règlement des Différends ou tout autre dossier soumis par le président du conseil de régulation. Sans préjudice de

poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée ou définitive en fonction de la gravité de la faute commise ;
En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c) Une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

3.3 Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par l'Autorité de régulation des Marchés publics.

3.4 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption relevant de l'Autorité contractante peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

3.5 L'Autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché.

3.6 La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation sanctionnera le candidat, le soumissionnaire, l'attributaire ou le titulaire en l'excluant définitivement ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ce dernier s'est livré, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché

public.

- 3.7 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux compétents à l'encontre de la décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif de la procédure.
- 3.8 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 3.9 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses ou des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de Règlement des différends s'y oppose.
- 3.10 Les termes ci-après sont définis comme suit :
- a) « **Corruption** » signifie le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne ou entité publique.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » signifie le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se dérober à une obligation.
 - c) « **Manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne, à ses liens ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions.
 - d) « **Manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette

enquête, ou bien de poursuivre l'enquête.

- 4. Interprétation**
- 4.1 Si le contexte le laisse entendre, le singulier peut désigner le pluriel et vice versa.
- 4.2 **INCOTERMS** : Sous réserve d'incohérences avec les termes du Marché, la signification d'un terme commercial et les droits et obligations correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les Termes du Commerce International (**INCOTERMS**) publiés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris et dont l'édition est spécifiée dans le **CCAP**.
- 4.3 Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Acheteur et le Titulaire relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties avant la date du Marché.
- 4.4 **Avenants** : les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits par écrit, datés et établis dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur totale du marché. La conclusion d'un avenant est soumise à la consultation préalable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP).
- 4.5 Absence de renonciation :
- a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.
- b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et la portée de cette

renonciation.

- 4.6 Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

5. Langue

5.1 Sauf dispositions différentes **dans le CCAP**, le Marché, toutes correspondances et toutes documentations relatives au Marché échangés entre le Titulaire et l'Autorité contractante, seront rédigés en Arabe ou en français. Tout document établi dans une langue autre que l'Arabe ou le français doit être traduit en Arabe ou en français par une structure agréée. Tout document présenté dans une autre langue, et qui n'est pas accompagné d'une traduction, pourra être rejeté.

5.2 Le soumissionnaire assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'inexactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'elle fournit.

6. Groupement

6.1 Si le Titulaire est un groupement, sauf disposition contraire figurant **au CCAP**, tous les membres seront solidairement tenus envers l'Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un membre pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement. La composition du groupement ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de l'Autorité contractante qui fera éventuellement l'objet d'un avenant.

7. Critères d'origine

7.1 Sauf disposition contraire figurant **au CCAP**, la réglementation mauritanienne n'a pas de restriction liée à l'origine des produits.

7.2 Au sens de la présente clause, « origine » signifie le lieu où les fournitures sont extraites, cultivées, ou produites, ou le lieu à partir duquel les services sont rendus. Des fournitures sont produites lorsque, par fabrication, par transformation ou par assemblage de composants importants et intégrés, on obtient un produit reconnu propre à la commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l'objet ou l'utilité sont substantiellement différents de ceux de ses composants.

8. Notification

8.1 Toute notification, demande ou approbation requise ou

accordée, faite conformément au présent Marché, devra être sous forme écrite. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée ou lorsqu'elle aura été envoyée par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique à cette Partie à l'adresse indiquée **dans le CCAP.**

8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise à son destinataire ou à sa date d'entrée en vigueur, la seconde de ces dates à échoir étant retenue.

9. Droit applicable

9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit applicable en République Islamique de Mauritanie à moins que le **CCAP** n'en dispose autrement.

10. Règlement des différends

10.1 **Règlement amiable :** l'Autorité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe, tout différend entre eux en rapport avec le Marché.

10.2 **Règlement par Conciliation :** En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre partie en demandant le règlement par conciliation. L'autre partie est tenue à répondre à la demande de conciliation dans un délai de 15 jours calendaires. Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir à un règlement par conciliation est de 30 jours calendaires à compter de la date d'ouverture de la procédure. La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-après :

- a) si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de règlement par conciliation ;
- b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais requis ;
- c) si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale,

En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur, l'une des parties en présence peut notifier à l'autre partie son intention de soumettre ladite décision à l'arbitrage dans les trente (30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties ne notifie cette intention à l'autre partie dans ce délai, la décision prise

par le Conciliateur devient définitive et exécutoire.

En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l'Autorité contractante et le titulaire du marché conviennent que le Conciliateur ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément aux dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement ou, si les deux parties n'arrivent pas à un accord dans les trente (30) jours, par l'Autorité chargée de la désignation et figurant aux **CCAP**, à la demande de l'une des parties en présence.

Le conciliateur est payé pour ses prestations à part égale par les deux parties conformément au taux fixé dans les **CCAP**.

10.3 Règlement Arbitral :

- a) Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable ou par conciliation, le litige sera soumis aux instances arbitrales ou à la juridiction mauritanienne compétente à l'initiative de l'Autorité contractante ou du Titulaire, sous réserve des dispositions **du CCAP**.
- b) Nonobstant toute référence au titre du règlement contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due.

11. Objet du Marché

11.1 Les Fournitures et Services connexes afférentes à ce Marché sont ceux qui figurent à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Spécifications techniques, Inspections et Essais.

12. Livraison

12.1 En vertu de la clause 32.1 du CCAG, la livraison des Fournitures et la prestation des Services connexes seront effectuées conformément au calendrier de livraison et d'achèvement figurant dans le Bordereau des quantités et les Calendriers de livraison. Le **CCAP** fixe les détails relatifs à l'expédition et indiquera les pièces et documents à fournir par le Titulaire.

13. Responsabilités du Titulaire

13.1 Le Titulaire fournira toutes les Fournitures et Services connexes compris dans l'objet du Marché en application de la clause 11 du CCAG et du calendrier de livraison et d'achèvement, conformément à la clause 12 du CCAG.

14. Modalités de

14.1 Les prix des marchés subséquents, seront réglé dans la

règlement		monnaie ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l'offre du titulaire par crédit du(les) compte(s) spécifié(s) dans le CCAP . Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions du CCAP . Sauf dispositions contraires du CCAP , lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire fournira, en outre, à l'Autorité contractante une garantie de restitution d'avance de démarrage, conforme au modèle inclus dans le Dossier d'Appel d'offres. La main levée sur cette garantie sera effectuée selon les modalités indiquées au CCAP .
	14.2	Le Titulaire du marché subséquent présentera sa demande de règlement par écrit à l'Autorité contractante, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, les fournitures livrées et les services connexes rendus, et des documents et pièces présentés conformément à la clause 12 du CCAG, et après avoir satisfait à toutes les obligations spécifiées dans le Marché.
	14.3	Les règlements dus au Titulaire du marché subséquent seront effectués sans délai par l'Autorité contractante, et au plus tard dans les soixante ⁽⁶⁰⁾ jours suivant l'acceptation par l'Autorité contractante de la facture ou de la demande de règlement présentée par le Titulaire du marché subséquent.
	14.4	Dans l'éventualité où l'Autorité contractante n'effectuerait pas un paiement dû à sa date d'exigibilité, l'Autorité contractante sera tenue de payer au Titulaire du marché subséquent des intérêts moratoires sur le montant du paiement en retard, au(x) taux spécifié(s) dans le CCAP pour toute la période de retard jusqu'au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d'un jugement ou d'une sentence arbitrale.
15. Impôts, taxes et droits	15.1	Sauf disposition contraire figurant au CCAP , le Titulaire sera entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et taxes dus au titre du Marché.
	15.2	Le marché sera enregistré par le Titulaire et à ses frais auprès du Service des Domaines au Ministère des Finances.
	15.3	Les marchés publics sur financement extérieur peuvent bénéficier d'un régime fiscal particulier. Les modalités de ce régime sont fixées par le CCAP .
16. Garantie de bonne exécution et	16.1.	Dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours suivant la réception de la notification d'attribution du Marché subséquent, le

retenue de garantie	Titulaire fournira une garantie de bonne exécution, si elle a été requise durant la procédure secondaire, dont le montant est spécifié dans le CCAP et pour une durée de validité spécifiée dans le CCAP.
	16.2. La garantie de bonne exécution sera payable à l'Autorité contractante en dédommagement de toute perte résultant de l'incapacité du Titulaire à s'acquitter de toute obligation au titre du Marché. 16.3. La garantie de bonne exécution sera présentée sous l'une des formes stipulées par l'Autorité contractante dans le CCAP ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Autorité contractante. Si le marché prévoit une réception provisoire et une réception définitive, la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à hauteur de cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent de son montant après la réception provisoire. Les cinquante ⁽⁵⁰⁾ pour cent restant sont libérés dès que la réception définitive est prononcée.
17. Droits d'auteur	17.1. Les droits d'auteur de tous les documents et autres pièces contenant des données et des renseignements fournis à l'Autorité contractante par le Titulaire demeureront la propriété du Titulaire ou, s'ils sont fournis directement à l'Autorité contractante ou par l'intermédiaire du Titulaire par une tierce partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d'auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie.
18. Renseignements confidentiels	18.1. L'Autorité contractante et le Titulaire respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement, reconnu comme tel dans le marché, fournis directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Titulaire pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et autre information qu'il recevra de l'Autorité contractante dans la mesure où ce document est nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le Titulaire demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de confidentialité analogue à l'engagement

imposé au Titulaire en vertu de la présente clause.

- 18.2. L'Autorité contractante n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Titulaire n'utilisera aucun document, donnée et autre information reçus de l'Autorité contractante à des fins autres que la réalisation du Marché.
- 18.3. Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des clauses 19.1 et 19.2 ci-dessus ne s'appliquera pas aux informations suivantes :
- a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager avec des institutions participant au financement du Marché;
 - b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause n'ait commis de faute ;
 - a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager avec des institutions participant au financement du Marché;
 - b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause n'ait commis de faute ;
 - c) celles dont il peut être prouvé qu'elles étaient en possession de la partie en cause lorsqu'elles ont été communiquées et qu'elles n'avaient pas été obtenues préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
 - d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.
- 18.4. Les dispositions ci-dessus de la présente clause ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie avant la date de signature du Marché s'agissant de tout ou partie de la fourniture.
- 18.5. Les dispositions de la présente clause resteront en vigueur après l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.

19. Sous-

- 19.1. Le Titulaire doit obtenir l'accord de l'Autorité contractante

- traitance** pour tous les marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s'il ne l'a pas déjà fait dans son offre. Cette acceptation, obtenue dans le cadre de l'offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Titulaire, et ne le libérera d'aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché. En tout état de cause la sous-traitance ne portera pas sur plus 30% des prestations. Les conditions de paiement direct des sous-traitants sont spécifiées au **CCAP**.
- 19.2. Les sous-traitants se conformeront aux dispositions des clauses ³ et ⁷ du CCAG.
20. **Spécifications et Normes** 20.1. Spécifications techniques et Normes :
- a) Les Fournitures livrées au titre du Marché et les Services connexes doivent satisfaire aux Cahiers des Clauses techniques spécifiées à la Section IV du document d'Appel d'offres. Si aucune norme n'y est indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles en vigueur dans le pays d'origine des Fournitures.
 - b) Le Titulaire pourra décliner sa responsabilité pour toute étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été fournie ou conçue par l'Autorité contractante ou en son nom, en donnant à l'Autorité contractante une notification indiquant qu'il décline sa responsabilité.
 - c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il sera exécuté, l'édition ou la version révisée desdits codes et normes sera celle spécifiée dans les Cahier des Clauses techniques. Durant l'exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et normes ne seront appliqués qu'après l'approbation de l'Autorité contractante et seront traités conformément à la clause ³² du CCAG.
21. **Emballage et documents** 21.1. Le Titulaire emballera les Fournitures de la manière requise pour qu'elles ne subissent pas de dommages ou de détérioration durant le transport vers leur destination finale, conformément aux dispositions du Marché. Pendant le transport, l'emballage sera suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et

à l'entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, du fait que la destination finale des fournitures est éloignée et de l'absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel de manutention lourd.

21.2. L'emballage, le marquage, l'étiquetage et la documentation à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions précisées dans le **CCAP**.

22. Assurance

22.1. Si cela est spécifié dans le **CCAP**, les Fournitures livrées en exécution du présent Marché seront entièrement assurées en ouguiyas ou en une monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur livraison. Les indemnités éventuellement payables au titre de l'assurance transport devront représenter au moins 110% (cent dix pour cent) du montant des prix CIP des marchandises à importer en ouguiyas ou dans une monnaie librement convertible.

23. Transport

23.1. La responsabilité du transport des Fournitures est assumée par la partie concernée selon l'INCOTERMS utilisé. Pour exécuter ses prestations, le fournisseur peut s'adresser aux entreprises (transporteurs) de son choix, sous réserve qu'elles répondent aux critères d'éligibilité définis dans le présent DAO.

24. Inspections et essais

24.1. Le Titulaire du marché subséquent effectue à ses frais tous les essais et/ou les inspections afférents aux fournitures et aux services connexes stipulés aux **CCAP**.

24.2. Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux du Titulaire du marché subséquent ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu de destination finale des fournitures ou en un lieu quelconque visé dans le **CCAP**. Sous réserve de la clause 25.3 du CCAG, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux du Titulaire du marché subséquent ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l'assistance raisonnables, y compris l'accès aux informations relatives à la fabrication, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l'Autorité contractante.

24.3. L'Autorité contractante ou son représentant autorisé aura le droit d'assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la clause 25.2 du CCAG, étant entendu que l'Autorité contractante supportera la totalité des frais et dépenses

engagés à cet effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et d'hébergement.

- 24.4. Aussitôt que le Titulaire du marché subséquent sera prêt à effectuer lesdits essais et inspections, il en avisera l'Autorité contractante avec un préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et inspections. Le Titulaire du marché subséquent se procurera auprès de toute tierce partie ou du fabricant concerné, toute autorisation ou consentement nécessaires pour permettre à l'Autorité contractante ou à son représentant autorisé d'assister aux essais et/ou à l'inspection.
- 24.5. L'Autorité contractante pourra demander au Titulaire du marché subséquent d'effectuer des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des fournitures sont conformes au Cahier des Clauses techniques, aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Titulaire du marché subséquent desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Titulaire du marché subséquent de s'acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et les délais d'exécution et en ce qui concerne le respect des autres obligations ainsi affectées.
- 24.6. Le Titulaire du marché subséquent rédigera un rapport présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées. Ce rapport constituera une annexe du procès-verbal des essais et/ou inspections signé des deux parties.
- 24.7. L'Autorité contractante pourra refuser tout ou partie des fournitures défectueuses ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le Titulaire du marché subséquent apportera les rectifications nécessaires aux fournitures refusées ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour qu'elles soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour l'Autorité contractante, et il renouvellera les essais et/ou l'inspection, sans frais pour l'Autorité contractante, après en avoir donné notification conformément à la clause

25.4 du CCAG.

- 24.8. Le Titulaire du marché subséquent reconnaît que ni la réalisation d'un essai et/ou d'une inspection de tout ou partie des fournitures, ni la présence de l'Autorité contractante ou de son représentant autorisé lors d'un essai et/ou d'une inspection effectuée sur les fournitures, ni la remise d'un rapport en application de la clause 25.6 du CCAG, ne dispensent le Titulaire du marché subséquent de ses obligations de garantie ou des autres obligations stipulées dans le Marché.

25. Pénalités

- 25.1. Le dépassement du délai contractuel d'exécution d'un marché imputable au Titulaire du marché subséquent l'expose à l'application de pénalités de retard. Ces pénalités doivent être appliquées, sans mise en demeure, après la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au titulaire du marché et constatées par l'Autorité contractante.
- 25.2. Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000ème) du montant du marché, par jour calendaire. Le montant global des pénalités de retard est plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.
- 25.3. Dans le cas d'un marché subséquent prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l'état. En outre, la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.
- 25.4. La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'Autorité hiérarchique de l'Autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.
- 25.5. Les empêchements causés par la force majeure exonèrent le titulaire du marché subséquent des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

26. Garantie

- 26.1. Le Titulaire du marché subséquent garantit que les Fournitures sont neuves et n'ont pas été utilisées, qu'elles

sont du modèle le plus récent ou courant, et qu'elles comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché et conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

- 26.2. Sous réserve de la clause 21.7(b) du CCAG, le Titulaire du marché subséquent garantit en outre que les fournitures seront exemptes de tous défauts liés à une action ou à une omission du Titulaire du marché subséquent ou liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions particulières en République Islamique de Mauritanie.
- 26.3. Sauf disposition contraire du **CCAP**, la garantie demeurera valide douze ⁽¹²⁾ mois après la livraison de tout ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale telle que précisée dans le Marché.
- 26.4. L'Autorité contractante notifiera toute réclamation au Titulaire du marché subséquent, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L'Autorité contractante permettra au Titulaire du marché subséquent d'inspecter lesdits défauts.
- 26.5. À la réception d'une telle réclamation, le Titulaire du marché subséquent réparera ou remplacera rapidement, dans le délai prévu à cet effet au **CCAP**, les fournitures ou les pièces défectueuses, sans frais pour l'Autorité contractante.
- 26.6. Si le Titulaire du marché subséquent, après en avoir reçu notification, ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit dans la clause 27.5 précédente, l'Autorité contractante peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Titulaire du marché subséquent, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l'Autorité contractante dispose envers le Titulaire du marché subséquent en application du Marché.

27. Brevets

- 27.1. À condition que l'Autorité contractante se conforme à la clause 28.2 du CCAG, le Titulaire du marché subséquent indemniserà et garantira l'Autorité contractante, ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être

intenté ou incomber à l'Autorité contractante par suite d'une infraction réelle ou présumée sur tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de :

- a) l'installation des fournitures par le Titulaire du marché subséquent ou l'utilisation des fournitures en République Islamique de Mauritanie et
- b) la vente dans tout pays des biens produits au moyen des fournitures.

Cette obligation d'indemnisation ne couvrira aucune utilisation des fournitures ou d'une partie des fournitures à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, conformément au Marché.

- 27.2. Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre l'Autorité contractante dans le contexte de la clause 28.1 du CCAG, l'Autorité contractante en avisera le Titulaire du marché subséquent sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Titulaire du marché subséquent pourra, à ses propres frais et au nom de l'Autorité contractante, mener ladite procédure ou le règlement de cette réclamation, et engager toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation.
- 27.3. Si le Titulaire du marché subséquent ne notifie pas à l'Autorité contractante, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu'il entend mener ladite procédure ou réclamation, l'Autorité contractante sera libre de le faire en son propre nom.
- 27.4. L'Autorité contractante devra, si le Titulaire du marché subséquent le lui demande, fournir au Titulaire du marché subséquent toute l'assistance disponible pour assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Titulaire du marché subséquent remboursera à l'Autorité contractante tous les frais raisonnables qu'il aura encourus à cet effet.
- 27.5. L'Autorité contractante indemniserà et garantira le Titulaire du marché subséquent, ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute

nature, y compris les frais d'avocat, qu'une telle poursuite soit intentée à l'encontre du Titulaire du marché subséquent, ou que de tels frais incombent au Titulaire du marché subséquent, par suite d'une infraction réelle ou présumée de tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de données, de dessins, de spécifications ou d'autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l'Autorité contractante.

28. Limite de responsabilité

28.1. Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle :

- a) Aucune des deux parties n'est responsable envers l'autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d'usage, perte de production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la présente exception ne s'applique à aucune des obligations du Titulaire du marché subséquent de payer des pénalités contractuelles à l'Autorité contractante ;
- b) L'obligation globale que le Titulaire du marché subséquent peut assumer envers l'Autorité contractante au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l'obligation du Titulaire du marché subséquent d'indemniser l'Autorité contractante en cas d'infraction sur un brevet.

29. Modifications des lois et règlements

29.1. À moins que le Marché n'en dispose autrement, si après la date correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une loi, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié en République Islamique de Mauritanie (y compris tout changement dans l'interprétation ou l'application dudit texte par les autorités compétentes) d'une manière qui influe sur la date de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, dans la mesure où le Titulaire du marché subséquent en aura été affecté dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le

supplément ou la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à l'ajustement des prix en tant que de besoin, conformément à la clause ¹⁴ du CCAG.

- 30. Force majeure**
- 30.1. Le Titulaire du marché subséquent ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.
- 30.2. Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Titulaire du marché subséquent, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Autorité contractante au titre de la souveraineté de l'État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret.
- 30.3. En cas de Force majeure, le Titulaire du marché subséquent notifiera sans délai par écrit à l'Autorité contractante l'existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, de l'Autorité contractante, le Titulaire du marché subséquent continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s'efforcera de continuer à remplir les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par le cas de Force majeure.
- 31. Ordres de modification et avenants au marché**
- 31.1. L'Autorité contractante peut demander à tout moment au Titulaire du marché subséquent, par notification, conformément aux dispositions de la clause ⁸ du CCAG, d'apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants :
- a) les conceptions ou spécifications, lorsque les fournitures à livrer au titre du Marché doivent être fabriquées spécialement pour l'Autorité contractante ;
 - b) la méthode d'expédition ou d'emballage ;
 - c) le lieu de livraison ; et
- 31.2. les Services connexes qui doivent être fournis par le Titulaire du marché subséquent.
- 31.3. Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une

augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Titulaire du marché subséquent pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison/de réalisation sera modifié de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence. Toute demande d'ajustement formulée par le Titulaire du marché subséquent au titre de la présente clause doit être déposée dans le délai 15 jours suivant la date de réception, par le Titulaire du marché subséquent, de l'ordre de modification émis par l'Autorité contractante.

31.4. Le prix que demandera le Titulaire du marché subséquent, en échange de la prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Marché, sera convenu d'avance par les parties et n'excédera pas les tarifs demandés par le Titulaire du marché subséquent à d'autres clients au titre de services analogues.

31.5. Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou modification des termes du Marché ne sera faite autrement que par un avenant écrit et signé par les parties.

32. Prorogation des délais

32.1. Si à tout moment pendant l'exécution du Marché, le Titulaire du marché subséquent ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de livrer les fournitures ou de fournir les services connexes dans les délais prévus à la clause 12 du CCAG, le Titulaire du marché subséquent avisera immédiatement l'Autorité contractante du retard par écrit, de sa durée probable et du motif. Aussitôt que possible après réception de la notification effectuée par le Titulaire du marché subséquent, l'Autorité contractante évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger les délais impartis au Titulaire du marché subséquent pour exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera confirmée par les parties, par voie d'avenant au marché.

32.2. À l'exception du cas de force majeure visé dans la clause 31 du CCAG, un retard de la part du Titulaire du marché subséquent dans l'exécution de ses obligations l'exposera à l'application des pénalités prévues dans la clause 26 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée en vertu de la clause 33.1 du CCAG.

33. Conciliation

33.1. En cas de besoins, l'Autorité contractante propose le nom du Conciliateur et son tarif. Si le Soumissionnaire n'accepte

pas la proposition de l'Autorité contractante, il devra le faire savoir. Si l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, l'Autorité de nomination du Conciliateur désignée **dans le CCAP**, sera invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par l'Autorité contractante et l'attributaire du Marché. De part ses attributions, la CRD peut être désignée comme conciliateur.

- 33.2. Le Conciliateur est payé à l'heure au tarif retenu. Le coût est réparti, à parts égales, entre l'Autorité contractante et le Fournisseur, quelle que soit la décision du Conciliateur.

34. Résiliation

- 34.1. Résiliation pour manquement du Titulaire du marché subséquent :

- a) L'Autorité contractante peut, sans préjudice des autres recours dont elle dispose en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Titulaire du marché subséquent la résiliation pour manquement à ses obligations, de la totalité ou d'une partie du Marché :
 - i) si le Titulaire du marché subséquent manque à livrer tout ou partie des fournitures dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l'Autorité contractante conformément aux dispositions de la clause 33 du CCAG ; ou
 - ii) si le Titulaire du marché subséquent manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché.
- b) L'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation pour manquement du Titulaire du marché subséquent à ses obligations en application des dispositions de la clause 34.1(a) du CCAG qu'après mise en demeure préalable restée sans effet dans le délai fixé dans la mise en demeure.
- c) Au cas où l'Autorité contractante résilie tout ou partie du Marché, en application des dispositions de la clause 34.1(a) du CCAG, l'Autorité contractante peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des fournitures ou des services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Titulaire du marché subséquent sera responsable envers l'Autorité contractante de tout coût supplémentaire qui en

résulterait. Toutefois, le Titulaire du marché subséquent continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n'est pas résilié.

34.2. Résiliation de plein droit sans indemnité : Le marché est résilié de plein droit sans indemnité :

- a) en cas de décès du Titulaire du marché subséquent personne physique, si l'Autorité contractante n'accepte pas, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour l'exécution du contrat;
- b) en cas de faillite, si l'Autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation;
- c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le Titulaire du marché subséquent n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.
- d) dans le cas d'un marché obtenu au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du Titulaire du marché subséquent du marché.

34.3. Résiliation pour convenance :

- a) L'Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Titulaire du marché subséquent lorsque la réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public. L'avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance et dans quelle mesure l'exécution des

tâches stipulées dans le Marché prend fin à la date à laquelle la résiliation prend effet.

- b) L'Autorité contractante prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les vingt-huit ⁽²⁸⁾ jours suivant la réception par le Titulaire du marché subséquent de l'avis de résiliation pour raison de convenance. S'agissant des autres fournitures restantes, l'Autorité contractante peut décider :
 - i. de faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures aux prix et conditions du Marché; ou
 - ii. d'annuler le reste et de payer au Titulaire du marché subséquent un montant convenu au titre des Fournitures et des Services non encore livrés.

Section VI.

Cahier des clauses administratives Particulières (CCAP)

Les clauses du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précisent, modifient ou annulent les clauses du Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

/L'Autorité contractante sélectionne et insère le texte approprié en utilisant les exemples fournis ci-dessous ou un texte différent acceptable ; et supprime le texte en italique/

Référence des Articles du CCAG	Précision ou modification apportés aux Articles du CCAG
CCAG 1.1(a)	L'Autorité contractante est : _____ <i>/insérer le nom légal complet/</i>
CCAG 1.1(i)	Le(s) lieu(x) de destination(s) finale(s) est (sont) : <i>/insérer le(s) nom(s) /</i>
CCAG 4.2	Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms (version 20...) <i>/préciser l'année de la version la plus récente/</i>
CCAG 5.1	<i>/Préciser l'Arabe ou le Français »/.</i>
CCAG 6.1	Le groupement sera <i>/Préciser « Sans Objet » si le groupement est solidaire ou « conjoint » comme décidé dans le DAO/.</i>
CCAG 7.1	La réglementation de la République Islamique de Mauritanie « autorise » / « n'autorise pas » <i>/rayer l'une de ces mentions/</i> de restriction en raison de l'origine des produits.
CCAG 8.1	Aux fins de notification , l'adresse de l'Autorité contractante sera : À l'attention de : <i>/insérer le nom de la personne responsable du Marché/</i> _____ Rue : _____ Étage/ _____ numéro de bureau : _____ Ville : _____ Code postal _____ Pays : _____
	Adresse électronique : <i>/insérer adresse électronique/</i> _____
CCAG 9.1	Le droit applicable est le droit de la République Islamique de Mauritanie.

CCAG 10.2	L'autorité chargée de la désignation d'un conciliateur est : <i>[préciser l'autorité choisie]</i> Le taux journalier des honoraires du conciliateur est : <i>[indiquer le taux et la monnaie]</i>
CCAG 10.3	Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, qui n'a pas été réglé à l'amiable ou par conciliation, sera tranché par voie d'arbitrage international conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur avec : (a) L'autorité de nomination sera : <i>[nom de la personne ou de l'institution]</i> (b) Le nombre d'arbitres : <i>[un ou trois]</i> (c) Le lieu de l'arbitrage sera : <i>[ville ou pays]</i> (d) Le droit applicable : le droit mauritanien (e) La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera : <i>[préciser la langue]</i> <i>[Si le Marché est attribué à un soumissionnaire national, indiquer ici que le règlement des litiges s'effectuera conformément aux procédures nationales, et supprimer la référence ci-dessus à l'arbitrage international.]</i>
CCAG 12.1	Détails concernant les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Titulaire sont : <i>[insérer la liste des documents requis, par exemple un connaissance négociable, un connaissance maritime non négociable, un connaissance aérien, un bordereau d'expédition de chemin de fer, un bordereau d'expédition routier, un certificat d'assurance, un certificat de garantie du Fabricant ou du Titulaire, un certificat d'inspection délivré par une agence d'inspection particulière, et des détails relatifs à l'embarquement spécifiés par l'usine du Titulaire]</i> Les documents ci-dessus sont à recevoir par l'Autorité contractante une semaine au moins avant l'arrivée des fournitures au port ou la date de livraison à destination finale.

CCAG 14.1

Les paiements au profit du fournisseur seront effectués par crédit du compte bancaire suivant :

[Indiquer le ou les compte(s) bancaire(s)]

Ouvert au nom de

[insérer le nom du fournisseur]

auprès de *[insérer le nom de la Banque]* à
..... *[insérer le Pays d'établissement de la Banque]*

La méthode et les conditions de règlement du Titulaire au titre de ce marché sont : **(Exemple)**

1. Règlement de Fournitures en provenance de l'étranger :

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve le cas échéant de la prise en compte de la retenue de garantie) :

- i) Règlement de : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* pour l'avance de démarrage dans les 30 jours suivant la mise en vigueur du Marché, contre une demande de paiement et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Autorité contractante.
- ii) A l'embarquement : % *[préciser le pourcentage sans dépasser quatre-vingt pourcent (80%)]* du prix du Marché des Fournitures embarquées sera réglé directement (compte cité plus haut) ou par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la clause 12 du CCAG sanctionné par un PV de la Commission de réception dont la composition est listée ci-après.
- iii) À la réception : le solde de : % *[préciser le pourcentage sans dépasser vingt pourcent (20%)]* du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant la confirmation de la réalisation des services connexes, contre une demande de règlement accompagnée d'un procès-verbal de réception définitive établie par la commission de réception. La main levée de la garantie sera faite en même temps.

2. Règlement des Fournitures et Services en provenance de la République Islamique de Mauritanie

Le règlement sera effectué comme suit (sous réserve de la prise en compte de la retenue de garantie) :

- i) Règlement de : % *[préciser le pourcentage sans dépasser trente pourcent (30%)]* pour l'avance de démarrage dans les 30 jours suivant la mise en vigueur du Marché, contre une demande de paiement et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable

	<i>par l'Autorité contractante.</i> ii) <i>A la livraison : pourcent du montant du Marché sera réglé à la réception des Fournitures sanctionné par un PV de la Commission de réception.</i> iii) <i>À la réception le solde pourcent du montant du Marché sera réglé au Titulaire dans les trente (30) jours suivant la confirmation de la réalisation des services connexes, contre une demande de règlement accompagnée d'un procès-verbal de réception établi par la commission de réception. La main levée de la garantie sera faite en même temps.</i> La commission de réception est composée de : -..... -.....
CCAG 14.4	Le dépassement du délai de paiement au-delà du délai prévu par le contrat fait courir immédiatement au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires applicable est calculé au taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de un pour cent (1%). Le calcul de ces intérêt moratoires est fait sur la base de jours de calendrier et d'années de trois cent soixante-cinq jours ⁽³⁶⁵⁾. Si ces retards résultent d'une cause pour laquelle l'Autorité contractante est habilitée, au titre du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne sont pas dus.
CCAG 15.1	<i>Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l'indiquer précisément ici, sinon mentionner «sans objet »]</i>
CCAG 15.3	<i>Si le Marché est payé sur financement extérieur qui bénéficie d'un régime fiscal particulier, préciser ce régime ici en détail, sinon mentionner «sans objet »]</i>
CCAG 16.1	Le montant de la garantie de bonne exécution sera de <i>insérer le pourcentage, sans dépasser 10%]</i> pourcent du montant du Marché subséquent. Cette garantie doit demeurer valide jusqu'à <i>insérer la date qui doit correspondre à deux mois après la date prévue pour la réception définitive]</i>
CCAG 16.3	La garantie de bonne exécution sera :..... <i>insérer « une garantie bancaire » ou « un cautionnement..... » dans le format du modèle annexé].</i>
CCAG 19.1	<i>Lorsque l'Autorité contractante souhaite procéder au paiement direct des sous-traitants éventuels, la clause ci-après devra être insérée ; sinon omettre cette insertion :</i> « Le sous-traitant peut obtenir directement de l'Autorité contractante le règlement des fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du Titulaire du Marché. Dans ce cas, le Titulaire du Marché remet à l'Autorité contractante, avant tout commencement

	d'exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, le régime des avances, des acomptes, des réfections, des pénalités. L'Autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct. Elle dispose d'un délai d'un ⁽¹⁾ mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, l'Autorité contractante est réputée avoir accepté celles des pièces justificatives qu'elle n'a pas expressément refusées. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le Titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. »
CCAG 21.2	L'emballage, le marquage et les documents placés à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront : <i>insérer les informations</i> / _____
CCAG 22.1	<i>/Préciser d'autres modalités d'assurance si différentes de celles proposées au CCAG, sinon mentionner « sans objet »/</i>
CCAG 24.1	Les Inspections et Essais sont : <i>décrire les types, fréquences, procédures utilisés pour réaliser ces inspections et ces essais</i> /
CCAG 24.2	Les inspections et les essais seront réalisés à : <i>insérer les lieux</i> /
CCAG 26.3	<i>/Lorsque l'Autorité contractante souhaite retenir un délai de garantie différent de celui prévu au CCAG, il conviendra de l'indiquer ici, sinon mentionner « sans objet »/</i>
CCAG 26.5	Le délai de réparation ou de remplacement sera de : <i>insérer le nombre</i> / jours.
CCAG 34.1	Identité de l'autorité désignée pour la nomination du Conciliateur : Adresse de l'autorité désignée pour la nomination du Conciliateur :

Procédure Secondaire d'Acquisition

La présente section contient les méthodes et les critères que l'autorité contractante utilisera pour mener la Procédure Secondaire d'Acquisition afin de sélectionner un Fournisseur et d'attribuer une Commande en vertu du présent Accord-Cadre.

[L'Agence d'Acquisition devra sélectionner les critères jugés appropriés pour la Procédure Secondaire d'Acquisition, en utilisant les exemples de texte fournis ci-dessous ou toute autre formulation acceptable, et supprimer le texte en italique.

La (les) Procédure(s) Secondaire(s) d'Acquisition qui sera(ont) décrite(s) dans la présente Annexe doivent être conformes à la (aux) Procédure(s) Secondaire(s) d'Acquisition énoncée(s) dans l'Appel d'Offres qui a abouti à la conclusion de l'Accord-Cadre.]

Procédure(s) Secondaire(s) d'Acquisition

La (les) Procédure(s) Secondaire(s) d'Acquisition qui s'appliquent à la sélection d'un Fournisseur pour l'attribution d'une Commande subséquente en vertu du présent Accord-Cadre [est/sont] : *[insérer la(es) type(s) de Procédure(s) Secondaire(s) d'Acquisition qui sera(ont) appliquée(s). Il peut s'agir de méthodes utilisées à titre d'exemples ci-dessous, ou de toute autre méthode adoptée par l'autorité contractante]* :

- (i) demande de prix compétitifs par le biais de mise en concurrence limitée (consultation simplifiée) ;
- (ii) la sélection directe en fonction de l'emplacement, et/ou
- (iii) sélection directe basée sur une répartition équilibrée des fournitures.
- (iv) *[ajouter toute autre méthode applicable]*

Les procédures d'application de la méthode d'acquisition secondaire choisie est décrite ci-dessus sont les suivantes :

1.1 Demande de prix compétitive (consultation simplifiée) *[supprimer la mention inutile conformément au paragraphe 1 ci-dessus]*

L'Autorité contractante préparera un Dossier de Consultation Simplifiée (DCS) conformément au modèle approuvé par l'ARMP et invitera tous les Fournisseurs éligibles d'un Accord-Cadre pour les Fournitures à acquérir en vertu de la Commande, afin de soumettre des offres de prix compétitives.

La DCS comprendra :

- (a) les Fournitures, et tous Services connexes, à livrer ;
- (b) lieu(x) de livraison ;
- (c) date(s) ou calendrier(s) de livraison ;
- (d) quantités ;
- (e) les détails de toute inspection ou de tout essai qui s'ajoute à ceux décrits dans l'Accord-Cadre;
- (f) les critères à appliquer à l'évaluation des offres de prix ;
- (g) les critères d'attribution, par exemple, l'autorité contractante attribuera la Commande au Fournisseur dont l'offres a été déterminée comme étant :
 - conforme(s) pour l'essentiel à la DCS; et
 - de prix proposé le plus bas ;
- (h) la date limite de soumission des offres de prix ;
- (i) la référence aux modalités d'attribution d'une Commande subséquente dans le cadre de l'Accord-cadre;
- (j) la demande aux Fournisseurs de déclarer ou de démontrer qu'ils continuent d'être éligibles et qualifiés pour livrer les Fournitures ;
- (k) *toute autre information pertinente.*

Le Bon de commande ou le contrat subséquent doit mentionner clairement que l'Accord-cadre est une annexe dudit Bon de commande ou le contrat subséquent.

1.2 Sélection directe fondée sur la localisation *[Supprimer la mention inutile conformément au paragraphe 1 ci-dessus]*

L'Autorité contractante sélectionnera un Fournisseur signataire de l'Accord-Cadre, pour livrer les Fournitures, en fonction du Fournisseur le mieux à même de livrer les Fournitures (position géographique), et tous Services connexes, en fonction de l'endroit où les Fournitures doivent être livrées (destination finale).

Le Bon de commande ou le contrat subséquent doit mentionner clairement que l'Accord-cadre est une annexe dudit Bon de commande ou le contrat subséquent.

1.3 Sélection directe fondée sur une répartition équilibrée des Fournitures

[supprimer la mention inutile conformément au paragraphe 1 ci-dessus]

L'autorité contractante alternera l'attribution des Commandes entre tous les Fournisseurs signataires de l'Accord-Cadre, sur la base d'une répartition équilibrée de la fourniture sujette à une limite supérieure. La limite supérieure est la suivante :
..... *[insérer soit la limite supérieure en « valeur », soit la limite supérieure en « quantité »]*.

La(les) première(s) Commande(s) sera(ont) attribuée(s) au Fournisseur dont le coût évalué le plus bas. Le premier Fournisseur continuera de se voir attribuer des Commandes jusqu'à ce que le total de toutes les Commandes attribuées atteigne la limite supérieure définie plus haut.

Un deuxième Fournisseur de l'Accord-Cadre qui a le deuxième coût évalué le plus bas, se verra alors attribuer les Commandes subséquentes jusqu'à ce que le *total* de toutes les Commandes attribuées atteigne la limite supérieure définie plus haut. Et ainsi de suite.

Le Bon de commande ou le contrat subséquent doit mentionner clairement que l'Accord-cadre est une annexe dudit Bon de commande ou le contrat subséquent.

1.4 Autre procédure, à détailler.

Section VII. Formulaires du Marché

Liste des formulaires

1. Acte d'engagement	117
2. Modèle de Lettre de notification d'attribution du marché subséquent	119
3. Modèle de garantie de bonne exécution	120
4. Modèle de garantie de remboursement d'avance	121

1. Acte d'engagement

Le présent marché a été conclu entre

1. *insérer le nom légal complet de l'Autorité contractante* / *insérer l'adresse complète de l'Autorité contractante* / (Ci-après dénommé « Autorité contractante ») d'une part,

ET

2. *insérer le nom légal complet du Titulaire du marché subséquent* / *insérer l'adresse complète du Titulaire du marché subséquent* / (Ci-après dénommé « Titulaire ») d'autre part,

- q) ATTENDU QUE l'Autorité contractante a lancé un appel d'offres pour un Accord Cadre pour certaines Fournitures et certains Services connexes, à savoir *insérer une brève description des Fournitures et des Services connexes et insérer le lot le cas échéant* / et a accepté l'offre du Titulaire pour la livraison de ces Fournitures et la prestation de ces Services connexes, pour un montant de *insérer le montant du Marché* / (ci-après dénommé le « montant du Marché ») et dans le délai maximal de *insérer le délai maximal de réalisation des fournitures et services connexes* /

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses de l'Accord Cadre ou du Marché Subséquent auxquelles il est fait référence.
2. En sus de l'acte d'engagement, les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :
 - a) La Notification d'attribution du Marché adressée au Titulaire par l'Autorité contractante ;
 - b) L'offre technique et l'offre financière, le cas échéant, présentée par le Titulaire ;
 - c) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
 - d) Le Cadre de Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Normes Spécifications techniques ; et
 - e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
 - f) *Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire(s) éventuels* /

3. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du

Marché. En cas de divergence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

4. En contrepartie des paiements que l'Autorité contractante doit effectuer au bénéfice du Titulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l'Autorité contractante par les présentes de livrer les Fournitures, de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.
5. Si le prix a été sollicité, l'Autorité contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des Fournitures et Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et modalités prescrites par le Marché au compte n°*/préciser le n° du compte bancaire/* Ouvert à*/préciser le nom de la banque/* au nom de*/préciser le nom du titulaire du compte bancaire/*

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en vigueur en République Islamique de Mauritanie, le jour et année mentionnés ci-dessous.

Signature du Titulaire

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

Date

Signature de l'Autorité contractante

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

Date

Signature de l'Autorité d'Approbation

/Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire/

...../Date d'approbation/

2. Modèle de Lettre de notification d'attribution du marché subséquent

[Papier à en-tête de l'Autorité contractante ou du Maître d'Ouvrage]

Date : *[date]*

A : *[insérer nom et adresse de l'attributaire]*

Messieurs,

Dans le cadre de l'Accord-cadre No je vous transmets la présente pour vous notifier que votre offre en date du *[insérer date]* pour l'exécution du marché de fournitures de *[insérer le titre du marché subséquent tel qu'il est présenté dans la commande]* pour le montant de la Commande *[Montant en chiffres et en lettres]* *[insérer la monnaie]* rectifié et modifié conformément à la commande *[Supprimer "rectifié" et/ou "modifié" selon le cas]*, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 15 jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de cette Section

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne habilitée à signer au nom de l'Autorité contractante]

3. Modèle de garantie de bonne exécution

La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de bonne exécution conformément aux indications entre crochets

Date :

Commande N° :

..... *[Nom et adresse de la banque ou de l'organisme financier]*

Bénéficiaire : *[Nom et adresse de l'Autorité contractante]*

Date : *[Date de délivrance]*

Garantie de bonne exécution numéro :

Nous avons été informés que *[Nom du Titulaire]* / Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de *[description des Services]* / Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous *[nom de la banque ou autre organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[Insérer la somme en chiffres]* *[Insérer la somme en lettres]*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le *[insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception]*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n° du

Nom : *[nom complet de la personne habilitée]*

Titre *[fonction de la personne signataire]* / ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du *[Insérer la date de signature]*

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

4. Modèle de garantie de remboursement de l'avance de démarrage

À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique/

Date : *insérer la date/*

Commande N° : *insérer l'identifiant/*

..... */Nom et adresse de la banque d'émission ou de l'organisme financier/*

Bénéficiaire : *insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante/*

Garantie de remboursement de l'avance de démarrage N° : *insérer No/*

Nous avons été informés que */Nom de l'attributaire du contrat subséquent/*
(Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de
..... */description des Services/* (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement de l'avance de démarrage est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous *insérer le nom de la banque ou l'organisme financier/* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie/ Insérer la somme en lettres/*.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie et au plus tard le *insérer date/*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n° du

Nom : */nom complet de la personne habilitée/*

Titre : */Fonctions de la personne signataire/ ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du jour de *Insérer la date/*

Note : *Le texte en italiques doit être retiré du document final/*